

Anlagenkonvolut

zum Wortprotokoll der 15. Sitzung
des Ausschusses für Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
am 26. Januar 2026



Ausschussdrucksache 21(13)18a
vom 19. Januar 2026

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

"Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganzttag während der Schulferien"

BT-Drucksache 21/3193

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey
Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ)

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganzttag während der Schulferien

Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 21/3193

Stellungnahme für die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages am 26.01.2026

1 Ausgangslage: Erfüllung des im SGB VIII verankerten Rechtsanspruchs häufig im Schulsystem

Auf der Grundlage des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG; Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter) tritt zum Schuljahr 2026/27 stufenweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter in Kraft. Ebenso wie die Rechtsansprüche für unter dreijährige Kinder und für Kinder im Alter zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt ist der Rechtsanspruch für Kinder von Klasse 1 bis 4 in § 24 SGB VIII verankert. Im Vergleich zu den Altersgruppen vor Schuleintritt enthält § 24 Absatz 4 Satz 2 SGB VIII allerdings eine **Besonderheit**: Der **Rechtsanspruch** kann **nicht nur in Kindertageseinrichtungen** (Horten), sondern **auch durch gebundene oder offene Ganztagschulen** oder andere Angebote an Schulen erfüllt werden.

Bildungspolitische Potenziale der Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter bestehen vor allem im **Abbau herkunftsbedingter Ungleichheit von Bildungschancen** durch ganztägige Förderung und eine kindorientierte Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe und Schule. **Sozialpolitische Potenziale** liegen in der Prävention sowohl von Armut als auch von Fachkräftemangel durch bessere **Vereinbarkeit von Familie und Beruf**. Beide Zielsetzungen sind in der Begründung zum GaFöG enthalten und müssen daher bei der Ausgestaltung von rechtsanspruchserfüllenden Angeboten in den Blick genommen werden.

Bei der **Ferienbetreuung** steht vor allem der sozialpolitische Aspekt des Rechtsanspruchs im Fokus. Die Ferienbetreuung für Kinder, die eine Ganztagschule besuchen, ist nicht nur deshalb wichtig, weil sich aus der Verankerung der Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter im SGB VIII ein subjektiver und von den Eltern einklagbarer Rechtsanspruch auf eine Betreuung auch während der Ferienzeiten ergibt. Von hoher Bedeutung ist vor allem, dass die **Vereinbarkeit von Familie und Beruf kontinuierlich** gesichert werden muss, um die **Beschäftigungsfähigkeit** von Eltern zu gewährleisten. Mit Blick auf das sozialpolitische Ziel, erwerbsfähigen Personen mit Bezug von Leistungen nach dem SGB II die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, ist der Zugang zu einer verlässlichen und auch mit geringem Einkommen finanzierbaren Kindertagesbetreuung eine zentrale Stellschraube. Damit kommt der Erfüllung des Rechtsanspruchs – auch in den Ferien – im Kontext der aktuell intensiv diskutierten Weiterentwicklung des Sozialstaates eine wichtige Funktion zu. **Ressourcen, die dafür investiert werden, sind eine Investition, die dem Fachkräftemangel entgegenwirkt und den Bedarf an Mitteln für Sozialausgaben reduziert.**

Nach der Definition der Kultusministerkonferenz bieten **Ganztagschulen** quantitativ an **mindestens drei Tagen in der Woche** ein Angebot von **mindestens sieben Zeitstunden** und ein Mittagessen. Qualitative Merkmale für die Einstufung einer Schule als Ganztagschule sind erstens die Organisation des Ganztagsangebots unter Aufsicht und Verantwortung, zumindest unter Mitverantwortung, der Schulleitung und zweitens ein konzeptioneller Zusammenhang des Ganztagsangebots mit dem Unterricht oder ein zwischen Schulleitung und einem außerschulischen Kooperationspartner vereinbartes gemeinsames pädagogisches

Konzept. In der Praxis haben sich **zwei idealtypische Modelle von Ganztagsangeboten an Schulen** herausgebildet, das **Träger-Modell** und das **Schul-Modell**. Im Träger-Modell obliegt die Organisation des Ganztagsangebots einschließlich der Anstellung des sozialpädagogischen und betreuenden Personals einem außerschulischen Kooperationspartner – oft einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Das Träger-Modell findet sich vor allem bei offenen Ganztagschulen, also an Schulen mit freiwilligem Nachmittagsangebot, für das Kinder aller Klassen (meistens für ein Schuljahr) angemeldet werden können. Im Schul-Modell organisiert die Schulleitung das Ganztagsangebot in offener Form oder als gebundenen Ganztags, der für einzelne Klassenzüge oder die ganze Schule gilt. Lehrkräfte sind in der Regel stärker eingebunden als im Träger-Modell, sozialpädagogisches Personal ist in manchen Modellen an der Schule und damit im Landesdienst beschäftigt, in anderen Modellen gibt es – ergänzend oder stattdessen – punktuelle Kooperationen mit unterschiedlichen außerschulischen Partnern und Honorarkräften.

Die meisten westdeutschen Bundesländer, also **viele Länder mit hohem Ausbaubedarf**, wollen den **Rechtsanspruch überwiegend oder sogar vollständig über das Schulsystem** erfüllen und nutzen dabei zum Teil das Träger-Modell, zum Teil das Schul-Modell und zum Teil beide Modelle. Der Grund dafür liegt in der Anknüpfung an Strukturen, die in den letzten 25 Jahren aufgebaut wurden. Seit dem „PISA-Schock“ zu Beginn der 2000er Jahre wurde, unterstützt durch Förderprogramme des Bundes und Beschlüsse der Kultusministerkonferenz, der Aufbau von Ganztagschulen in vielen Ländern vorangetrieben, um herkunftsbedingte Bildungsbenachteiligung abzubauen und allen Kindern und Jugendlichen bessere Bildungschancen zu eröffnen. Viele Länder, die damals noch nicht über ein flächendeckendes System der Schulkinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen verfügten, haben die Entwicklung von Ganztagschulen und den Aufbau einer Betreuungsinfrastruktur miteinander verbunden. Dabei ist die Organisation von Ganztagschulen meistens durch mehr oder weniger intensive und unterschiedlich ausgestaltete Formen der Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe geprägt. Einige andere Länder – vor allem in Ostdeutschland – haben Ganztagschulen (meistens mit zeitlich geringerem Umfang) parallel zu der bestehenden Hort-Infrastruktur etabliert. Dabei ist zu beobachten, dass der Kooperation zwischen Schule und Hort im Sinne einer ganzheitlichen Bildung eine wachsende Rolle zugemessen wird, während die Sicherstellung der Betreuung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 Absatz 4 SGB VIII vorrangig Aufgabe der Horte ist. Detaillierte Angaben zu den Strukturen in den einzelnen Ländern und zu den unterschiedlichen Organisationsmodellen der Ganztagsförderung finden sich im IAQ-Forschungsbericht 2025-03.

In den Ländern, in denen der Rechtsanspruch vollständig oder überwiegend über Ganztagschulen erfüllt werden soll, ist die Frage der Schulferien von hoher Bedeutung, denn **im Unterschied zu Kindertageseinrichtungen sind Ganztagschulen in der Regel in den Ferien geschlossen**. Bei Ganztagschulen im Träger-Modell bieten die Träger zum Teil Ferienangebote, zumindest für einige Wochen, im Schul-Modell ist das in der Regel nicht der Fall. Eine landesrechtlich geregelte Struktur für die Ferienbetreuung im Schulsystem gibt es nur in wenigen Fällen, bspw. in Hamburg. Landesrechtlich kann für Ganztagsangebote an Schulen für die Ferien eine Schließungszeit von vier Wochen ermöglicht werden (§ 24 Absatz 4 Satz 3 SGB VIII). Abhängig davon, ob und wie die Länder von dieser Regelung Gebrauch machen, stellt sich die Frage nach der Betreuung der Kinder während eines mehr oder weniger großen Teils der Ferienzeiten. Darüber hinaus wird auch dort, wo die Träger offener Ganztagschulen Angebote für einen Teil der Ferien bereithalten, über die Implikationen von § 22a Absatz 2 Satz 3 SGB VIII diskutiert: „Werden Einrichtungen in den Ferienzeiten geschlossen, so hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Kinder, die nicht von den Erziehungsberechtigten betreut werden können, eine anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen.“ Schließlich ist es möglich, dass Eltern, die während der Schulzeiten keine über den Unterricht hinausgehende Betreuung brauchen, für die Schulferien ein Angebot einfordern.

Adressaten des Rechtsanspruchs sind die **örtlichen Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe**, also die Jugendämter in Städten und Kreisen, auch wenn der Rechtsanspruch auf der Grundlage von Entscheidungen und Prioritätensetzungen eines Landes vollständig oder überwiegend im Schulsystem erfüllt werden soll. Damit sind die Jugendämter verpflichtet, im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung (§ 79 SGB VIII) über die Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII) für ein Angebot zu sorgen, das die Anforderungen an die Kindertagesförderung (§ 22 SGB VIII) erfüllt. Schulen können, wenn dies landesrechtlich vorgesehen ist, ein solches Angebot unterbreiten. Sie werden damit jedoch nicht zu Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und unterliegen ausschließlich landesrechtlichen Vorgaben. **Pflichten für die Schulen oder die Schulträger**

lassen sich demnach **aus dem SGB VIII nicht ableiten**. Erstens kann der Bund im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland nicht in die schulrechtlichen Kompetenzen der Länder eingreifen. Zweitens stellt das SGB VIII ein Rahmengesetz dar; auch für Kinder vor Schuleintritt und bezogen auf die Förderung in Kindertageseinrichtungen konkretisieren die Länder über die landesspezifischen Ausführungsgesetze zum SGB VIII die Ausgestaltung der Kindertagesförderung und entscheiden darüber, ob, in welcher Höhe und mit welchen Standards sie diese unterstützen. Es steht den Ländern somit frei, Angebote der Ganztagsförderung im Sinne von § 24 Absatz 4 SGB VIII in Kindertageseinrichtungen oder im Schulsystem zu fördern und zu entscheiden, welche Prioritäten sie dabei setzen (vorrangig im Hort oder vorrangig an Schulen) und welche Organisationsmodelle sie bei Angeboten an Schulen ermöglichen (unterschiedliche Formen von Ganztagschulen sowie weitere Betreuungsangebote).

Für die örtlichen **Jugendämter** bedeutet diese Situation eine **Herausforderung**. Einerseits sind sie dafür verantwortlich, dass alle Personensorgeberechtigten (im Folgenden kurz als Eltern bezeichnet), die dies wünschen, für ihr Kind ein Angebot erhalten, das den Rechtsanspruch quantitativ (Umfang von acht Stunden werktäglich inkl. der Schulferien) und qualitativ (vor allem im Hinblick auf Aufsicht und Kinderschutz) erfüllt und für das bezogen auf Elternbeiträge die Regelungen aus § 90 SGB VIII angewendet werden (Staffelung der Beiträge nach § 90 Absatz 3 SGB VIII, Beitragsfreiheit für Familien mit Bezug von bestimmten Transferleistungen einschließlich Wohngeld und Kinderzuschlag nach § 90 Absatz 4 SGB VIII). Andererseits haben die Jugendämter nur dann einen Einfluss auf den Aufbau und die Ausgestaltung von Angeboten im Schulsystem, wenn dies landesrechtlich vorgesehen ist (siehe IAQ-Forschungsbericht, Kapitel 3). Besonders schwierig ist die Konstellation im kreisangehörigen Raum, denn in den meisten Ländern sind die Kreise Träger der Jugendämter und die kreisangehörigen Gemeinden Schulträger der Grundschulen. Anders als in Städten mit eigenem Jugendamt ist also die Verantwortung für die Erfüllung des Rechtsanspruchs und für die Schaffung einer Infrastruktur an Schulen auf zwei Gebietskörperschaften aufgeteilt.

Die Organisation einer **rechtsanspruchserfüllenden Ferienbetreuung** für Kinder, die eine Ganztagschule besuchen, bringt für das Jugendamt weitere Herausforderungen mit sich. Für ein Angebot, das rechtsanspruchserfüllend ist, muss eine **Aufsicht** gewährleistet sein. Für Kindertageseinrichtungen (Horte) ist diese Bedingung durch das Verfahren der Betriebserlaubnis für Einrichtungen erfüllt (§§ 45-48 SGB VIII). Sowohl gebundene als auch offene Ganztagschulen unterliegen der Schulaufsicht, also einer anderen gesetzlichen Aufsicht, so dass keine jugendhilferechtliche Betriebserlaubnis erforderlich ist. Um Rechtssicherheit bezogen auf die Zuständigkeit der Schulaufsicht zu schaffen, sind in einzelnen Ländern Betreuungsangebote an Schulen durch schulgesetzliche Regelungen ebenfalls explizit in den Geltungsbereich der Schulaufsicht einbezogen worden. **Für viele Ferienangebote, die es auf kommunaler Ebene gibt, besteht jedoch keine Regelung zur Aufsicht. Dies gilt auch für Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf adressiert werden.**

2 Ermöglichung von rechtsanspruchserfüllenden Angeboten der Ferienbetreuung durch die Offene Kinder- und Jugendarbeit im SGB VIII, Ausgestaltung der Umsetzungsbedingungen durch Länder und Kommunen

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, über § 24 Absatz 4 SGB VIII eine **Ausnahmeregelung** zu ermöglichen, so dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung in den **Schulferienzeiten** durch **Angebote der Kinder- und Jugendarbeit** nach § 11 SGB VIII (im Folgenden abgekürzt als OKJA) erfüllt werden kann: „Nach § 24 Absatz 4 Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt: „In den Schulferien gilt der Anspruch auch als erfüllt, sofern Angebote der Jugendarbeit nach § 11 eines öffentlichen Trägers oder eines anerkannten freien Trägers der Jugendhilfe zur Verfügung gestellt werden.““ Die folgenden Ausführungen basieren auf einer Durchsicht von Stellungnahmen verschiedener Akteure zu diesem Thema und auf Erkenntnissen aus der Forschung zu unterschiedlichen Modellen der Ganztagsförderung (siehe IAQ-Forschungsbericht).

Angesichts der geschilderten Ausgangslage ist die Möglichkeit der **Einbeziehung von Angeboten der OKJA** in die Erfüllung des Rechtsanspruchs **uneingeschränkt zu begrüßen**. Damit werden erstens die Handlungsoptionen der kommunalen Jugendämter zur Sicherstellung eines rechtsanspruchserfüllenden Angebots in den Ferien erweitert. Zweitens erhalten auf diese Weise die Träger der OKJA neue Möglichkeiten, Kinder im Grundschulalter zu erreichen und damit Interesse an ihren Angeboten zu wecken. Kinder, die über Ferienprogramme an Angebote der OKJA herangeführt werden, werden wahrscheinlich auch als Jugendliche leichter einen Zugang dazu finden. Drittens stehen, wie im Gesetzentwurf zu Recht angemerkt wird, in den Ferien für die Kinder „Erholung und Selbstverwirklichung“ im Mittelpunkt. Angebote der OKJA, die „zur Selbstbestimmung befähigen und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen“ und den Kindern ein Umfeld bieten „für die eigenverantwortliche Entwicklung ihrer Persönlichkeit und die Befähigung zur verantwortlichen Partizipation am staatlichen und gesellschaftlichen Leben“, sind daher gerade in der Ferienzeit besonders wertvoll.

Bezüglich der **Funktion von Ferienangeboten der OKJA** muss **differenziert** werden zwischen Ganztagsangeboten im **Träger-Modell** oder im **Schul-Modell**. Wenn Ganztagsgrundschulen im **Schul-Modell** geführt werden, gibt es in der Regel **keine in die Ganztagsschule integrierte und unter einer gesetzlichen Aufsicht stehenden Ferienangebote**. Hier können Angebote der OKJA einen Beitrag zur Schließung dieser Lücke leisten. Bei schulischen oder schulnahen Ganztagsangeboten im **Träger-Modell** stellt sich die Problematik der Aufsicht über ein Ferienangebot in der Regel nicht. In diesen Fällen kann das **Ferienangebot Bestandteil** der auf einer **Kooperationsvereinbarung** und einem gemeinsamen pädagogischen Konzept basierenden Zusammenarbeit zwischen Schule und außerschulischem Kooperationspartner sein. In dieser Konstellation geht es bei der Organisation der Ferienbetreuung weniger um ein grundsätzliches Problem als um eine Frage der Ressourcen. Hier ist den Ländern zu empfehlen, die **Organisation einer Ferienbetreuung** in die **Förderrichtlinien** aufzunehmen (soweit dies nicht bereits der Fall ist) und die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen. Dabei sollte auch die Möglichkeit berücksichtigt werden, dass außerschulische Kooperationspartner unterschiedlicher Schulen sich wechselseitig vertreten könnten, analog zu den Regelungen, die bei Ferienschließzeiten von Kindertageseinrichtungen praktiziert werden. Bezogen auf den Rechtsanspruch sind Angebote der OKJA ggf. für Zeiträume relevant, in denen Angebote des außerschulischen Kooperationspartners einer Ganztagsschule nicht zur Verfügung stehen.

Unabhängig vom Schul- oder Träger-Modell ist die **Einbeziehung von Angeboten der OKJA pädagogisch** und aus der Perspektive der OKJA **wünschenswert**. Kinder im Grundschulalter erhalten damit die Möglichkeit, in den Ferien neue Erfahrungen in einem anderen Setting als dem gewohnten Ganztagsangebot zu sammeln, was insbesondere für Kinder, die nicht mit ihrer Familie in Urlaub fahren, sicher bereichernd ist. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Bedürfnisse von Grundschulkindern von denjenigen jüngerer Altersgruppen: Was für sehr junge Kinder oft eine Belastung darstellen würde, kann im Grundschulalter eher eine willkommene Abwechslung sein. Darin liegt auch eine wichtige Chance für die Angebote der OKJA. Wenn nämlich die Ferienbetreuung ausschließlich und bedarfsdeckend bspw. über außerschulische Kooperationspartner der Ganztagsschulen durchgeführt würde, könnten bestehende Ferienangebote verdrängt werden. Ideal ist daher ein **örtliches Gesamtkonzept** auf der Ebene von Jugendamtsbezirken, das unterschiedliche Angebotsformen – auch solche, die vom Umfang her nicht rechtsanspruchserfüllen sind – kombiniert und Eltern und Kindern im Sinne des **Wunsch- und Wahlrechts** Auswahlmöglichkeiten und **leicht zugängliche Anmeldemöglichkeiten** über ein digitales Portal bietet.

Vollkommen zu Recht wird von Akteuren der OKJA darauf hingewiesen, dass sie weiterhin inhaltlich eigenständige Angebote auf der Basis ihres jeweiligen Profils machen wollen und dass **für rechtsanspruchserfüllende Angebote Ressourcen** benötigt werden. Letzteres gilt nicht nur wegen des vielfach erforderlichen quantitativen Ausbaus, sondern auch aufgrund der erforderlichen höheren Verbindlichkeit der Bereitstellung von Angeboten und der Notwendigkeit, den zeitlichen Rahmen von acht Stunden an fünf Werktagen zu berücksichtigen. Des Weiteren muss angesichts der Vorgaben in § 90 SGB VIII sichergestellt sein, dass Kinder unter den Voraussetzungen von § 90 Absatz 4 SGB VIII kostenfrei teilnehmen können und eventuelle Elternbeiträge nach Absatz 3 gestaffelt sind. Schließlich besteht ohne Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen das Risiko, dass Angebote für ältere Kinder und Jugendliche zugunsten der Ferienbetreuung reduziert werden (müssen).

Im SGB VIII können jedoch **weder Verpflichtungen zur Finanzierung noch Vorgaben für die inhaltliche Ausgestaltung** von Ferienangeboten festgelegt werden. **Das SGB VIII als Rahmengesetz für die Kinder- und Jugendhilfe kann nur den Rahmen schaffen, den Länder und Kommunen ausgestalten müssen.** Die Kommunen werden angesichts der Situation der kommunalen Finanzen insbesondere, aber keineswegs nur in vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandel besonders betroffenen Regionen nicht in nennenswertem Umfang zusätzliche finanzielle Ressourcen einsetzen können. **Somit sind die Länder gefragt, die im jeweiligen Land erforderlichen finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen** – ohne eine gezielte Landesförderung (unter Rückgriff auf den erhöhten Umsatzsteueranteil, den die Länder für die Erfüllung des Rechtsanspruchs erhalten) wird eine bedarfsdeckende Ferienbetreuung in Ländern, in denen der Rechtsanspruch überwiegend über das Schulsystem erfüllt wird, nicht zu realisieren sein, insbesondere dann nicht, wenn die Ganztagschulen überwiegend nach dem Schul-Modell geführt werden. **Förderprogramme sollten Mindestanforderungen** enthalten – für den zeitlichen Umfang, die Gewährleistung des Kinderschutzes, die Berücksichtigung altersgruppenspezifischer Bedarfe, die inhaltliche Ausgestaltung und die Einbeziehung von benachteiligten Sozialräumen.

Die Konkretisierung der Angebotsplanung ist Aufgabe der kommunalen Jugendämter. Dabei sollten auch und nicht zuletzt Ferienangebote für Kinder in **Förderschulen** bzw. **inklusiv beschulte Kinder mit besonderen Bedarfen** sowie im Umfeld von **Schulen in benachteiligten Sozialräumen** (bspw. Startchancen-Schulen) gezielt gefördert werden. Gerade hier können Angebote der OKJA angesichts besonderer pädagogischer Bedarfe vieler Kinder keinesfalls als alleinige Lösung betrachtet werden. Sinnvoll wären bspw. auch attraktiv und kindgerecht gestaltete Angebote der Sprachförderung in Deutsch, die dazu beitragen können, dass Kinder, statt in langen Sommerferien Sprachkenntnisse zu verlieren, motiviert ins neue Schuljahr starten können. Bei der Auswahl von und der Anmeldung für Ferienangebote sollte den Eltern Unterstützung angeboten werden, bspw. durch die Schulsozialarbeit. Besonders ist dabei auf die Zugänglichkeit für Kinder von **Eltern mit geringem Erwerbseinkommen** zu achten. Diese Eltern sind zur **Sicherung ihrer Beschäftigungsfähigkeit** in besonderem Maße auf ein **verlässliches und kontinuierliches Ferienangebot** angewiesen, finden aber oft schwerer Zugang zu unterstützenden Angeboten als Familien bspw. mit SGB-II-Bezug. **Modellprojekte für den Ganzttag** (einschließlich der Ferienbetreuung) für Grundschulen in benachteiligten Sozialräumen und ihre Kooperationspartner aus der Kinder- und Jugendhilfe könnten vom **Bund** gefördert werden, bspw. im Kontext des **kommunalen Bildungsmanagements**.

Wichtig im Kontext von Schulen in benachteiligten Sozialräumen und allgemein für Familien in schwierigen Lebenssituationen ist auch, dass auf kommunaler Ebene sichergestellt wird, dass das **Mittagessen** bei Ferienangeboten **unkompliziert** für Eltern und Träger über die **Bildungs- und Teilhabeleistungen** beantragt und abgerechnet werden kann. In manchen Kommunen gibt es Antrags- und Abrechnungsverfahren, die nicht nur für Eltern, sondern auch für Kindertageseinrichtungen und Schulen eine vermeidbare bürokratische Belastung bedeuten. Trägern der OKJA sind solche Verfahren umso weniger zumutbar. Insofern sollte die Installation der Ferienbetreuung auf kommunaler Ebene zum Anlass genommen werden, die Verfahren zu überprüfen. Auf Bundesebene wird zur Zeit eine digitale Lösung für eine für alle Beteiligten vereinfachte Abwicklung entwickelt – solche Lösungen sollten, wenn sie zur Verfügung stehen, auf kommunaler Ebene genutzt werden.

Mit Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf wird vor allem die Frage kontrovers diskutiert, ob Angebote der OKJA generell rechtsanspruchserfüllend sein können (wie in der ursprünglichen Initiative der Länder im Bundesrat vorgesehen; siehe Bundesratsdrucksache 208/25) **oder ob dies auf Angebote „eines öffentlichen Trägers oder eines anerkannten freien Trägers der Jugendhilfe“ beschränkt sein soll** (wie im Gesetzentwurf der Bundesregierung formuliert). Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wird die Beschränkung auf nach § 75 SGB VIII anerkannte Träger damit begründet, dass diese Anerkennung mit der „Einbettung des kinder- und jugendhilferechtlichen Systems“ ein **Qualitätsmerkmal** sei, das dazu beitrage, „verlässliche Partner für die Erfüllung der gesetzlichen Leistung zu gewinnen“, und einem wirksamen Kinderschutz diene. Dieser Bewertung ist m.E. **grundsätzlich zuzustimmen**.

Darüber hinaus besteht für Träger jederzeit die Möglichkeit, sich nach § 75 SGB VIII anerkennen zu lassen. Insofern könnte die Gelegenheit, Ferienangebote weiterzuentwickeln (und dafür ggf. eine öffentliche Förderung zu erhalten), auch einen im Sinne der Qualitätsentwicklung durchaus wünschenswerten Anreiz bilden, einen Antrag auf Anerkennung zu stellen, soweit diese Anerkennung nicht sowieso schon vorliegt.

Dennoch wird **das Feld der möglichen Anbieter durch die Voraussetzung der Anerkennung eingeschränkt**. Beispielsweise machen vielfach Sportvereine oder Einrichtungen kultureller Bildung Ferienangebote, ohne nach § 75 SGB VIII anerkannt zu sein. Selbstverständlich können diese Angebote weiterhin bestehen und weiterentwickelt sowie von Eltern und Kindern gewählt werden, so dass sie auch dann, wenn sie nicht als rechtsanspruchserfüllend eingestuft werden, indirekt zur Erfüllung des Rechtsanspruchs beitragen können (und deshalb auch in kommunale Anmeldeportale integriert werden sollten). Sie wären aber wahrscheinlich nicht Bestandteil eines Angebotsspektrums, das von den örtlichen Jugendämtern in ihre Planung einbezogen oder aus öffentlichen Programmen gefördert werden könnte. Für die kommunalen Jugendämter kann die Beschränkung auf anerkannte Träger somit eine Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten bedeuten. Ob diese Einschränkungen gravierend sind, **unterscheidet sich je nach örtlicher Situation und je nach im Land vorherrschenden Organisationsmodell** erheblich. Wo Ganztagschulen vorwiegend im Schul-Modell geführt werden, dürften der Bedarf an zusätzlichen Ferienangeboten und die Notwendigkeit zur Einbeziehung von Angeboten der OKJA quantitativ deutlich höher sein als bei einer Dominanz des Träger-Modells. Auch die **Landschaft der Träger** von Angeboten der OKJA **unterscheidet sich** sowohl zwischen den Ländern als auch innerhalb der Länder, bspw. zwischen städtischem und ländlichem Raum.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass **je nach landesrechtlichen Regelungen auch Träger, die nicht nach § 75 SGB VIII anerkannt sind**, sowohl im Träger-Modell als auch im Schul-Modell als **außerschulische Kooperationspartner von Ganztagschulen** fungieren können. So wird bspw. im nordrhein-westfälischen Erlass über die Offene Ganztagschule allgemein von „Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe und anderen Einrichtungen, die Bildung und Erziehung fördern“ gesprochen. In Niedersachsen können ab dem Schuljahr 2024/25 auch Institutionen, die keine gemeinnützigen Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung (AO) verfolgen, Kooperationspartner von Schulen sein. Insofern ist zu diskutieren, ob es sachgerecht ist, Institutionen, die Erfahrungen in der Entwicklung und Durchführung von Angeboten in Kooperation mit Schulen haben und zum Teil sogar Träger eines kompletten Ganztagsangebots sind, von rechtsanspruchserfüllenden Ferienangeboten auszuschließen.

Somit besteht ein **Spannungsfeld**: Einerseits würde ein Verzicht auf die Voraussetzung der Anerkennung auch einen Verzicht auf die **Gewährleistung von Qualitätsmerkmalen** bedeuten, andererseits gibt es **landespezifische Besonderheiten in den Ausgangslagen**. Eine Lösung könnte evt. in der Einfügung einer **Öffnungsklausel** bestehen, zum Beispiel durch die Anfügung eines Satzes mit folgendem Inhalt: „Landesrechtlich können Bedingungen definiert werden, die die Einstufung von Angeboten weiterer Träger als rechtsanspruchserfüllend ermöglichen.“ Auf dieser Grundlage könnten Länder bei Bedarf Öffnungsklauseln formulieren oder die Möglichkeit schaffen, dass nicht nach § 75 SGB VIII anerkannten Trägern, die während der Schulzeit an rechtsanspruchserfüllenden Ganztagsangeboten mitwirken, dies auch im Rahmen der OKJA in den Ferien ermöglicht wird.

Eine Evaluierung, die über den Rahmen der jährlich vorzulegenden Berichte zum Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter gemäß § 24a SGB VIII und die nach Art. 6 des GaFöG vorgeschriebene und bis Ende 2030 laufende Evaluierung von Investitions- und Betriebskosten hinausgehen würde, ist m.E. nicht erforderlich. Die Umsetzung der Ferienbetreuung ist Teil dieses Monitorings und kann ggf. in einem Jahr als Schwerpunktthema des jährlichen Berichts besonders berücksichtigt werden.

Fazit: **Mit der vorgeschlagenen Änderung von § 24 Absatz 4 SGB VIII wird Ländern und Kommunen die Möglichkeit eröffnet, einen weiteren Baustein für die Sicherung einer bedarfsgerechten Ferienbetreuung zu entwickeln** – nicht mehr, aber auch nicht weniger. **Es obliegt Ländern und Kommunen, diese Möglichkeit im Rahmen einer Verantwortungsgemeinschaft für die Entwicklung kohärenter Gesamtkonzepte für die Ganztagsförderung von Kindern im Grundschulalter zu nutzen.**

3 Umsetzung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfestatistik auf der Basis des GaFöG

Mit dem GaFöG wurden **Erweiterungen der Kinder- und Jugendhilfestatistik** in das SGB VIII eingefügt. Dabei handelt es sich um folgende Vorgaben:

- § 98 Absatz 1 Nummer 1a SGB VIII: laufende Erhebungen über Kinder in den Klassenstufen 1-4 als Bundesstatistik
- § 99 Absatz 7c SGB VIII: Festlegung der Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Kinder in den Klassenstufen 1-4: „1. Klassenstufe, 2. Anzahl der Wochenstunden, die das Kind in Angeboten nach § 24 Absatz 4 verbringt, 3. Art der Angebote nach § 24 Absatz 4.“
- Für die Erhebung der Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen wurde in § 99 Absatz 7 Nr. 3 1a darüber hinaus das Merkmal „Klassenstufe“ eingefügt.
- § 102 Absatz 2 Satz 2: Hier wird festgelegt, dass die Auskunftspflichtigen für Erhebungen nach § 99 Absatz 7c SGB VIII durch Landesrecht bestimmt werden.

Der **Bundesrat** fordert in seiner Stellungnahme, lediglich die **Erhebung der Klassenstufe von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 99 Absatz 7 SGB VIII beizubehalten** und **alle weiteren Ergänzungen zu streichen**. Über die Notwendigkeit der Einbeziehung der Klassenstufe besteht Konsens, denn bisher wurden nur Altersgruppen erfasst, so dass eine Zuordnung von Kindern in Tageseinrichtungen zum Grundschulalter, also zur Zielgruppe der Regelung in § 24 Absatz 4 SGB VIII, nicht möglich war.

Um diese Forderung des Bundesrates und die im GaFöG vorgesehene Erweiterung der Kinder- und Jugendhilfestatistik bewerten zu können, ist ein Blick auf den **Status Quo der statistischen Erfassung der Teilnahme an Ganztagsförderung** erforderlich (siehe dazu auch IAQ-Forschungsbericht Kap. 2). **Die Förderung in Tageseinrichtungen wird im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfestatistik erhoben**. Mit der Einfügung des Merkmals „Klassenstufe“ ist nun auch eine Zuordnung zum Grundschulalter und somit eine sachgerechte Erfassung der Teilnahme an Ganztagsförderung möglich. Darüber hinaus enthält die Kinder- und Jugendhilfestatistik eine Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungszeiten und Informationen zum eingesetzten Personal und dessen Qualifikationen, also zu wichtigen Merkmalen der Strukturqualität.

Der Besuch von Ganztagsschulen wird in der KMK-Statistik erfasst. Aus den Schulstatistiken der Länder ist in der Regel nur die Anzahl der Ganztagsschulen zu entnehmen, nicht die Zahl der teilnehmenden Kinder. Die Zahlen der teilnehmenden Kinder werden, geordnet nach Ländern, in der KMK-Statistik dargestellt, differenziert danach, ob die Kinder an einem offenen oder an einem gebundenen Angebot teilnehmen (Kinder an Schulen in freier Trägerschaft fehlen bei den Angaben einiger Länder). Auf dieser Basis werden Teilnahmequoten errechnet. Angaben zum Personal gibt es nicht, so dass nicht ersichtlich ist, wie die Personal-Kind-Schlüssel aussehen, inwieweit Lehrkräfte eingebunden sind und über welche Qualifikationen das weitere Personal verfügt. Prognosen über den Personal- und Qualifizierungsbedarf müssen sich in Ermangelung von Informationen über den Status Quo bei ihren Berechnungen mit Annahmen behelfen, deren Plausibilität nur eingeschränkt überprüfbar ist. Damit ist die Aussagekraft der Personalbedarfsprognosen nur sehr begrenzt, so dass sie nicht als Planungsgrundlage dienen können.

Grundlage für die Erfassung der teilnehmenden Kinder in der KMK-Statistik ist die Definition der KMK, nach der eine Schule als Ganztagsschule eingestuft wird, wenn sie an mindestens drei Werktagen ein Angebot von mindestens sieben Stunden bereithält (siehe oben). Dies führt mit Blick auf ein Monitoring der Erfüllung des Rechtsanspruchs zu mehreren Einschränkungen:

- Erstens ist der KMK-Statistik **nicht zu entnehmen, wie hoch der Anteil der Kinder ist, die an einem vom Umfang her rechtsanspruchserfüllenden Angebot teilnimmt**. Da unterschiedliche Stundenumfänge mit unterschiedlich hohen Kosten einher gehen, fehlen mangels Differenzierung nach Stundenumfang der Teilnahme für alle Länder, in denen es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Grundlagen für eine Ermittlung der Gesamtkosten sowie der durchschnittlichen Kosten pro Platz.
- Zweitens gibt es in Ländern, in denen der Rechtsanspruch überwiegend über das **Kita-System** erfüllt wird, zusätzlich eine mehr oder weniger große Anzahl an **Ganztagsschulen**, meistens mit einem Umfang unterhalb des Zeitrahmens des Rechtsanspruchs. Addiert man die Teilnahmequoten aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik und der KMK-Statistik, so kommt man zum Teil auf **Teilnahmequoten von**

deutlich über 100 %. Dies liegt in vielen Fällen daran, dass Kinder bspw. bis 15.00 Uhr eine Ganztagschule und anschließend einen Hort besuchen. Wie hoch der Anteil der Kinder ist, die beide Angebote, eines davon oder keines nutzen, ist nicht zu ermitteln.

- Drittens ist es je nach Landesregelung möglich, dass ein Hort mit einer Schule kooperiert und die Schule auf der Basis dieser Kooperation als Ganztagschule eingestuft wird. Hier ist nicht auszuschließen, dass **dasselbe Angebot doppelt erfasst** wird – einmal in der Kinder- und Jugendhilfestatistik und einmal in der KMK-Statistik. Damit können die Gesamt-Teilnahmequoten höher erscheinen als sie es tatsächlich sind.
- Viertens finden sich in einigen Ländern **verschiedene Modelle von Ganztagschulen**. Sowohl bei gebundenen als auch bei offenen Ganztagschulen gibt es unterschiedliche Stundenumfänge, wobei oft zwischen Angeboten an vier und Angeboten an fünf Wochentagen unterschieden wird. Bei offenen Ganztagschulen kommt hinzu, dass oft unklar ist, welche Angebote tatsächlich erfasst sind. Vor allem ist **nicht zu ermitteln, welchen Anteil unterschiedliche Angebote an der Gesamtzahl der teilnehmenden Kinder haben**. Problematisch ist dies vor allem dann, wenn es in einem Land sowohl offene Ganztagschulen als auch (oft durch das Land nur mit geringen Anteilen bezuschusste und je nach Kommune unterschiedlich finanzierte) Betreuungsangebote an Schulen gibt. Auch hier **erschwert die unzureichende Differenzierung die Ermittlung der Kosten**.

Angesichts der fehlenden Abstimmung zwischen Kinder- und Jugendhilfestatistik und KMK-Statistik und noch mehr aufgrund der geringen Differenzierung der Merkmale in der KMK-Statistik ist die im GaFöG vorgesehene Weiterentwicklung der Statistik dringend erforderlich. Die aktuellen Vorgaben in § 99 Absatz 7c enthalten lediglich einen Minimalstandard, wenn es darum geht, Erkenntnisse über die Teilnahmequoten an rechtsanspruchserfüllenden Angeboten und über die damit verbundenen Kosten zu gewinnen. Die Argumente, dass die Erfassung der Kinder, die an Angeboten im Schulsystem teilnehmen, zu schwierig sei, ist schwer nachzuvollziehen. **Ein Träger, der öffentlich finanzierte Angebote der Ganztagsförderung macht, sollte auch in der Lage sein, eine entsprechende Erfassung der teilnehmenden Kinder vorzunehmen und die Zahlen zu melden, egal, ob es sich um eine Schule oder einen außerschulischen Kooperationspartner handelt.** Darüber hinaus wäre es m.E. sinnvoll, Kinder an Ganztagschulen flächendeckend in den **Schulstatistiken der Länder** zu erfassen. **Dies würde mittelfristig auch die Möglichkeit bieten, ohne viel Zusatzaufwand Erkenntnisse über die bildungspolitischen Effekte von Ganztagschulen zu erheben – erreichen bspw. Kinder, die am Ganztag teilnehmen, bessere Bildungsergebnisse?**

Gerade weil, wie der Bundesrat fordert, die „Heterogenität der Bildungs- und Betreuungslandschaft für Kinder im Grundschulalter“ akzeptiert werden sollte, ist es notwendig, alle Angebotsformen dieser heterogenen Landschaft differenziert zu erfassen und die Erfassung nicht auf Angebote in Tageseinrichtungen zu reduzieren. Zwar können die örtlichen Träger, wie der Bundesrat zu Recht vermerkt, ihrer Planungsverantwortung auch ohne die Bundesstatistik gerecht werden. **Ein Monitoring der Entwicklung und eine Evaluierung der Kosten sind jedoch ohne Erweiterungen der Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht möglich.** Darüber hinaus ergeben sich auch und gerade für die **Landesebene** aus der erweiterten Statistik **wichtige Steuerungsinformationen**.

Ein Problem der aktuellen Vorgaben aus dem GaFöG besteht allerdings in der Tat darin, dass mit den Formulierungen in § 99 Absatz 7 SGB VIII (Kinder in Tageseinrichtungen nach Klassenstufe) und Absatz 7c (insgesamt betreute Kinder nach Klassenstufe) **Kinder, die einen Hort besuchen, zweimal gezählt werden**. Für die Auswertung ist das unproblematisch, da Hortkinder bei der Erfassung nach Absatz 7c als solche gekennzeichnet sind und daher bei der Ermittlung von Gesamt-Teilnahmequoten herausgerechnet werden können. Da aber eine zweimalige Erfassung zusätzlichen Aufwand verursacht, sollten die bereits über Tageseinrichtungen erfassten Kinder nicht im Rahmen der Erhebungen nach Absatz 7c erneut gezählt werden müssen. Dies könnte erreicht werden durch eine veränderte Formulierung von Absatz 7c, bspw.: „Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Kinder in den Klassenstufen eins bis vier, die an Angeboten nach § 24 Absatz 4 (ohne Tageseinrichtungen nach Absatz 7) teilnehmen, sind:“. **Mittelfristig wären Erweiterungen der Schulstatistiken der Länder und die Einbeziehung der Personalausstattung in die KMK-Statistik wünschenswert.**

4 Keine Einbeziehung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in die gesetzliche Unfallversicherung

Der Bundesrat schlägt die Einbeziehung von rechtsanspruchserfüllenden Ferienangeboten in die gesetzliche Unfallversicherung vor, die Bundesregierung will diesem Vorschlag nicht folgen. Ob die vorgeschlagene Einbeziehung sozialversicherungsrechtlich möglich oder geboten ist, kann ich nicht beurteilen. Unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt, ist eine eindeutige und für alle – Angebotsträger und Familien – transparente Klärung wichtig.

Die Trennung zwischen der allgemeinen Krankenversicherung (SGB V) und der gesetzlichen Unfallversicherung (SGB VII) gehört zu den **historisch gewachsenen Schnittstellen im deutschen Sozialversicherungssystem**, die für Bürgerinnen und Bürger oft schwer nachvollziehbar sind. Wenn ein Kind sich eine Verletzung beim Fußball zuzieht, sind der medizinische Behandlungsbedarf und die Auswirkungen auf Gesundheitszustand und (spätere) Beschäftigungsfähigkeit identisch, unabhängig davon, ob es im Verein oder im Schulsport Fußball gespielt hat. Aber es gibt Unterschiede zwischen den für die Behandlung zuständigen Institutionen, in den Leistungsansprüchen, den Abrechnungsverfahren und der Möglichkeit, Untersuchungstermine zeitnah zu bekommen. Wenn die Unfallversicherung zuständig ist, müssen Eltern sich von der Einrichtung, in deren Bereich der Unfall passiert ist (also bspw. beim Schulsport von der Schule) eine entsprechende Bescheinigung besorgen und die Einrichtung muss eine Unfallmeldung ausstellen. Auch für Schulen sowie Einrichtungen und Träger der Kinder- und Jugendhilfe ist das System schwer durchschaubar. So gibt es bei Angeboten, die für den Sozialraum geöffnet werden (beispielsweise in Familienzentren in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen) regelmäßig Diskussionen zu der Frage, ob diese Angebote unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Die Antworten der Unfallkassen auf die diesbezüglichen Fragen fallen nicht immer eindeutig aus.

Für Angebotsträger der OKJA, die oft nicht über eine professionalisierte Verwaltung verfügen, würde die Einbeziehung der Angebote in die gesetzliche Unfallversicherung wahrscheinlich eine zusätzliche bürokratische Belastung bedeuten und damit die Hürden für die Entwicklung von rechtsanspruchserfüllenden Angeboten erhöhen. Allein schon aus diesem Grunde wäre die Einbeziehung der Angebote in die gesetzliche Unfallversicherung wahrscheinlich nicht sinnvoll, selbst wenn sie möglich wäre.

5 Literatur

Stöbe-Blossey, Sybille (Hrsg.), 2025: Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter: Landessysteme und Organisationsmodelle. Mit Beiträgen von Stella Glaser, Sirikit Krone, Chantal Mose, Iris Nieding, Katharina Schilling, Sybille Stöbe-Blossey, Corin Wimmers. Zwischenbericht, Mai 2025. Duisburg: IAQ-Forschung 2025-03. <https://www.uni-due.de/iaq/iaq-forschung-info.php?nr=2025-03>



Ausschussdrucksache 21(13)18b.1
vom 19. Januar 2026

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganzttag während der Schulferien“

BT-Drucksache 21/3193

Dr. Judith Adamczyk
AWO Bundesverband e. V.



Schriftliche Stellungnahme des AWO Bundesverbandes

zu dem „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien“ im Rahmen der öffentlichen Anhörung am 26.01.2026

Der AWO Bundesverband e. V. bedankt sich für die Möglichkeit zur Teilnahme an der öffentlichen Anhörung im Rahmen des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Gesetzesentwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien. Die hier vorliegende schriftliche Stellungnahme stellt die zentralen Punkte dar, die für die Arbeiterwohlfahrt von Bedeutung sind. Erweitert wird die Position durch die Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, der die AWO angehört.

Im Kontext des Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) ist ab dem 01.08.2026 die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Kinder im Grundschulalter zu erbringen. Der Rechtsanspruch hat einen Umfang von acht Stunden täglich und ist grundsätzlich auch in unterrichtsfreien Zeiten, also den Ferienzeiten, zu erfüllen. Hier setzt der vorliegende Gesetzesentwurf an. Der Entwurf sieht eine Ergänzung im § 24 SGB VIII vor, sodass nach § 11 SGB VIII anerkannte Angebote der Jugendarbeit in den Schulferien im Rahmen der Ganztagsförderung als unmittelbar rechtsansprucherfüllend angesehen werden.

Damit kommt der Gesetzesentwurf dem Bedürfnis der Länder und Kommunen nach und ermöglicht durch die Einbindung von Angeboten der Jugendarbeit eine bessere Abdeckung der Ferienzeiten vor Ort. Grundsätzlich ist der Gesetzesentwurf zu begrüßen, weil somit die Bildungs- und Teilhabechancen durch die rechtsansprucherfüllende Einbeziehung der Jugendarbeit in den Schulferien gestärkt werden können. Die AWO gibt zu bedenken, dass verschiedene Perspektiven unterschiedliche Anforderungen an die Ferienangebote mit sich bringen.

Perspektive der Kinder

- ➔ Ferienangebote müssen an den Bedarfen und Bedürfnissen der Kinder orientiert sein; das gilt für alle Kinder und besonders für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Die zur Verfügung gestellten Angebote müssen sich an den Alters- und Entwicklungsbedarfen der Kinder orientieren und inklusiv ausgestaltet sein.
- ➔ Gerade für Kinder in der Schuleingangsphase sind vertrauensvolle Beziehungen zu ihren pädagogischen Bezugspersonen wichtig. Dies muss sich auch jede Konzeption

und Durchführung von Ferienangeboten widerspiegeln. Insbesondere ist dabei auch der Kinderschutz zu berücksichtigen.

Perspektive der Familien

- ➔ Familien brauchen verlässliche Ganztagsangebote zur Vereinbarkeit mit der eigenen Berufstätigkeit, Pflegeaufgaben oder anderen familiären Anforderungen. Gerade die Ferienzeit stellt für viele Familien eine Betreuungslücke dar. Die Anmeldeverfahren der Angebote in den Ferienzeiten müssen daher transparent und niedrighschwellig zugänglich sein. Mögliche Hürden bei der Anmeldung zu Ferienangeboten müssen abgebaut werden.

Perspektive der Jugendarbeit

- ➔ In der Jugendarbeit ist ehrenamtliches Engagement von jungen Menschen vielerorts etablierter Bestandteil der örtlichen Ferienangebote. Damit diese Angebote auch im Kontext des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung verlässlich funktionieren, muss die Rolle des Ehrenamts strukturell abgesichert und in seinen Rahmenbedingungen verbessert werden.
- ➔ Gleichzeitig müssen die Prinzipien der Jugendarbeit gewahrt bleiben und auch bei der Einbindung in den Ganzttag berücksichtigt werden.

Die AWO setzt sich seit Jahren für eine qualitativ hochwertige Ausgestaltung der ganztägigen Bildung und Betreuung von Grundschulkindern ein. Der Rechtsanspruch ist daher auch eine zentrale Weichenstellung für mehr Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit. Um sein Potenzial entfalten zu können, müssen Ganztagsangebote finanziell, personell und räumlich entsprechend ausgestattet werden. Das gilt für alle Angebote und Anbietenden im Bereich Ganztagsförderung. In der Ganztagsförderung finden sich in den Ländern unterschiedliche Strukturen, die etabliert und von den Trägern als funktionierend bewertet werden. Diese Strukturen dürfen durch vermeintlich kostengünstigere Möglichkeiten nicht abgebaut werden. Ein solches Vorgehen geht zulasten der Qualitätsentwicklung, der Attraktivität des Arbeitsfeldes und wirkt sich letztlich negativ auf die Beziehungsarbeit mit Kindern und Familien aus. Stattdessen müssen vorhandene Strukturen und Angebote durch Schulen, Horte, die Jugendarbeit, externe Kooperationspartner*innen etc. systematisch miteinander verwoben werden, Kooperationen sind auszubauen und strukturell miteinander zu verankern.

Aufgrund der nach wie vor heterogenen Stände beim Ausbaugeschehen von ganztägigen Angeboten in den Bundesländern, ist der vorliegende Gesetzesentwurf kurz- und mittelfristig für die Gewährleistung des Rechtsanspruchs ab dem 01.08.2026 sinnvoll und hilfreich. Die AWO fordert, dass langfristig vergleichbare Qualitätsstandards für Ganztagsangebote in den Bundesländern entwickelt werden müssen, die allen Angebotsträgern und Angeboten einen verlässlichen Rahmen für die Erbringung ihrer Leistungen im Ganzttag geben können und Familien und Kindern ein bedarfsgerechtes, hochwertiges und kindorientiertes Angebot machen können.

AWO Bundesverband e. V.

Blücherstraße 62/63, 10961 Berlin

Telefon: (+49) 30 – 26309 – 0

E-Mail: info@awo.org, Internet: www.awo.org

Verantwortlich: Claudia Mandrysch (Vorständin), Dr. Marvin Deversi (Vorstand)



Ausschussdrucksache 21(13)18c
vom 20. Januar 2026

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien“

BT-Drucksache 21/3193

Doreen Siebern

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)

Frankfurt am Main, 03.01.2026

Stellungnahme der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag
während der Schulferien

Vorbemerkung

In der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) organisieren sich bundesweit Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe, Lehrkräfte aller Schulformen sowie Menschen aus Weiterbildung, Erwachsenenbildung und den Bereichen Hochschule und Forschung.

Die GEW ist die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und organisiert Kolleg*innen aus der gesamten Bildungskette. Gerechte Bildungs- und Teilhabechancen für jedes Kind und für jeden jungen Menschen in unserem Land sind unsere gelebten pädagogischen und humanistischen Grundüberzeugungen.

Allgemeine Bewertung

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien unter der Federführung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend Stellung nehmen zu können.

Positiv hervorgehoben soll an dieser Stelle auch die thematische Fachveranstaltung, welche klug im politischen Prozess platziert wurde und den Diskurs und Austausch zwischen Bundesministerium und Fach- bzw. Zivilgesellschaft unterstützt hat.

Als GEW wollen und werden wir uns im Zuge der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen einbringen und weiterhin die anstehenden Prozesse zur Implementierung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung an Grundschulen kritisch-konstruktiv begleiten.

Die GEW begrüßt die Einleitung der Verbändebeteiligung zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien. Es ist dabei unstrittig, dass die Zielvorgaben wie die im Grundgesetz verankerte Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse, die Stärkung von Bildungs- und Teilhabechancen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die arbeitsmarktpolitische Perspektiven nur dann erfüllt werden können, wenn der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung auch ganzheitlich die Lebensrealitäten von Kindern und Familien berücksichtigt. Es ist daher folgerichtig, ein verlässliches, bedarfsdeckendes und qualitativ hochwertiges Angebot auch in den Zeiten anzubieten, die vom Rechtsanspruch abgedeckt werden und in den Schulferien liegen.

Aus Sicht der GEW kann durch die geplante Ergänzung von §24 Absatz 4 SGB VIII und die damit verbundene Einbindung der Jugendarbeit zu einer besseren Versorgungssicherheit beitragen und bestehende Betreuungslücken für Familien in den Ferien schließen. Sie könnte damit die Teilhabechancen aller Kinder und Jugendlichen unabhängig von familiären Ressourcen stärken und zugleich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Zudem könnte die rechtliche Aufwertung Planungs- und Steuerungssicherheit für Kommunen, Träger und Beschäftigte ermöglichen und die gesellschaftliche Anerkennung der Jugendarbeit erhöhen.

Gleichzeitig verweist die GEW auf die Gefahr hin, welche eine einklagbare Pflichtstruktur mit sich bringt. Die Jugendarbeit lebt von Freiwilligkeit, Partizipation und Eigenverantwortung. Eine rechtliche Verankerung im Sinne eines einklagbaren Anspruchs könnte diese Eigenlogik gefährden und das spezifische pädagogische Profil der Jugendarbeit zu verwässern drohen. Hinzu kommt die bereits jetzt angespannte Fachkräfte- und Personalsituation in der Kinder- und Jugendhilfe, die durch zusätzliche Verpflichtungen weiter verschärft würde. Auch die Gefahr einer Verschiebung des inhaltlichen Schwerpunkts hin zu reiner Betreuung, zulasten von non-formaler Bildungsprozesse und demokratischer Teilhabe, ist nicht zu negieren. Des Weiteren muss mit Nachdruck auf die angespannte Haushaltslage vieler Kommunen hingewiesen werden, welche im Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganzttag vor großen ökonomischen Herausforderungen stehen.

Mit besonderem Nachdruck weist die GEW darauf hin, dass eine Integration der Jugendarbeit in die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung ohne grundlegende Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zu einer weiteren Belastung der Fachkräfte und des angestellten Personals führen wird. Schon heute bestehen erhebliche Unterschiede in Bezahlung und Arbeitsbedingungen zwischen Jugendarbeit und anderen Bildungsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe. Ohne ausreichende finanzielle Mittel und ohne eine langfristige Personalstrategie drohen Qualitätsverluste und eine Schwächung der Jugendarbeit. Auch bedarf es hier einer klaren und pädagogisch stringenten Strategie zur Weiterqualifizierung des vorhandenen Personals um fachliche Kompetenzen zu erweitern und Überlastungen zu begegnen.

Die GEW empfiehlt daher Jugendarbeit als eigenständigen und verbindlichen Bestandteil der Ganztagslandschaft anzuerkennen und insbesondere in den Ferien systematisch einzubeziehen. Sie sollte kooperativ in Ganztagsstrukturen eingebunden werden, mit klarer Abgrenzung ihrer Eigenlogik, gesichert über eine personell gestärkte kommunale Jugendhilfeplanung und durch verlässliche Finanzierung. Auf diese Weise können Ferienprogramme, Projektwochen, offene Räume und internationale Jugendbegegnungen einen wertvollen Beitrag zur Vielfalt und Qualität des Ganztags leisten, ohne das Profil der Jugendarbeit zu gefährden. Die GEW teilt die Einschätzung, dass die im Gesetzentwurf beschriebene Anforderung einer Anerkennung gemäß § 75 SGB VIII als ein wichtiges Merkmal anerkannt und nicht unterschritten werden darf.

Abschließende Bewertung

Die GEW empfiehlt dem Gesetzgeber, die Jugendarbeit in ihrer Eigenständigkeit zu respektieren und ihre Rolle als freiwilliges, partizipatives und sozialraumorientiertes Bildungsangebot zu stärken. Notwendig sind verbindliche Finanzierungszusagen für die Kommunen, eine Verbesserung der Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen, eine langfristige Strategie zur Fachkräfte- und Personalgewinnung sowie eine Absicherung durch die kommunale Jugendhilfeplanung. Nur unter diesen Voraussetzungen kann Jugendarbeit ihren spezifischen Beitrag zur Stärkung von Bildung, Teilhabe und Demokratie im Ganzttag entfalten.

Ansprechpartnerin

Doreen Siebern

GEW Hauptvorstand

Leiterin des Organisationsbereiches Jugendhilfe und Sozialarbeit

Wallstraße 68 | 10179 Berlin

doreen.siebern@gew.de



Ausschussdrucksache 21(13)18d
vom 20. Januar 2026

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien“

BT-Drucksache 21/3193

Volker Rohde

Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit e. V. (BAG OKJA)

**Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit
im Ganztag während der Schulferien Gesetzentwurf der
Bundesregierung, BT-Drs. 21/3193**

**Stellungnahme für die öffentliche Anhörung des Ausschusses für
Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
des Deutschen Bundestages am 26.01.2026**

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit (BAG OKJA) bedankt sich für die Einladung zur Teilnahme an der öffentlichen Anhörung im Rahmen des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Gesetzesentwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien. Diese schriftliche Stellungnahme stellt die wesentlichen Anliegen der BAG OKJA zum Gesetzentwurf der Bundesregierung als bundesweiter Zusammenschluss und Interessenvertretung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit dar.

Die BAG OKJA befürwortet ausdrücklich das bildungs- und familienpolitische Bestreben des Gesetzesentwurfs. Ganztagsangebote an Schulen können insbesondere in Ergänzung durch informelle bzw. nonformale Angebote der Kinder- und Jugendarbeit dazu beitragen, Bildungsungleichheiten zu verringern. Besonders die Offene Kinder- und Jugendarbeit verfolgt mit ihren Prinzipien die Verbesserung von Entwicklungsmöglichkeiten und Bildungschancen von jungen Menschen mit Teilhabebenachteiligungen.

Dementsprechend ist die Einbeziehung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach §11 zur Erfüllung des Rechtsanspruchs während der Ferienbetreuung ausdrücklich zu begrüßen. Dies gilt insbesondere auch für die Festlegung bzw. Verpflichtung hierbei ausschließlich auf anerkannte Träger der Jugendhilfe zurückzugreifen.

Allerdings haben wir erhebliche Bedenken in Bezug auf die Umsetzung vor Ort in den Kommunen, die fehlenden strukturellen Rahmenbedingungen und die finanzielle Ausstattung.

Von Seiten der BAG OKJA befürchten wir, dass aus der Chance der Einbeziehung der Kinder- und Jugendarbeit schnell eine Verpflichtung, für die auf der kommunalen Ebene geförderten Träger und Einrichtungen und Angebote der OKJA werden könnte. Diese Befürchtung begründet sich darin, dass für die Umsetzung dieser Leistungen bzw. des Rechtsanspruchs keine ausreichenden strukturellen Rahmenbedingungen und zusätzlichen finanziellen Unterstützungen für die Kommunen verbunden sind. Dieses könnte bei den finanziell stark belasteten Kommunen zu einer verpflichtenden Inanspruchnahme der (offenen) Kinder- und Jugendarbeit führen, in dem die Angebote im Rahmen der bereits aktuell bestehenden Förderungen bzw. durch die Kommunen bereitgestellten

finanziellen Zuwendungen vordringlich zur Erfüllung des Rechtsanspruchs herangezogen werden. Damit würde sich das allgemeine Ferienangebot und Freizeitangebot für alle Kinder- und Jugendlichen in Richtung der im Rahmen des Rechtsanspruchs verpflichtend zu versorgenden jungen Menschen verschieben.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Hauptzielgruppe bei den überwiegenden Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit über dem Grundschulalter bei der Altersgruppe der 12 – 17jährigen jungen Menschen liegt. Im Zuge der Umgestaltung würde sich die Zielgruppe der OKJA mindestens temporär auf die Adressatengruppen auf 6 - 11 jährigen verlagern.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) zählt bundesweit zu den am geringsten ausgestatteten Bereichen der Jugendhilfe. Mit einem durchschnittlichen Finanzierungsanteil von lediglich ca. 4 % (siehe Statistisches Bundesamt) ist sie strukturell unterversorgt. Rechtsgutachten und Fachkommentare zum SGB VIII (siehe u. a. Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag) benennen einen angemessenen Anteil von 15–20 % nach § 79 Abs. 2 S. 2 SGB VIII als fachlich geboten. Eine Ausweitung der Aufgaben im Rahmen des GaFöG ohne zusätzliche finanzielle Mittel könnte diese strukturelle Schieflage weiter verschärfen, wenn keine angemessene finanzielle Ausstattung erfolgt. Die bereits latente mangelhafte personelle Ausstattung der OKJA, mit häufig nur bzw. weniger als zwei in Vollzeit tätigen Personalstellen, könnte sich verschärfen, wenn die Träger und Einrichtungen verpflichtend zur Umsetzung des Rechtsanspruchs während der Ferien einbezogen werden.

Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit befürchten, dass sie zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ihre Angebote vollständig darauf ausrichten müssen und damit die Zielgruppe ins Grundschulalter verschieben. Darüber hinaus würden wesentliche Prinzipien wie Offenheit und Freiwilligkeit in den Hintergrund rücken. Dieses wiederum könnte dazu führen, dass die Bedarfe und Ansprüche der Eltern über den Interessen der Kinder- und Jugendlichen stehen.

Neben diesen grundsätzlichen Erwägungen bemängeln wir auch einige nicht ausreichend geklärte Detailfragen. Beispielsweise wird im Gesetzentwurf nicht darauf eingegangen, wie in Bezug auf die Ferienangebote der Anspruch inklusive Angebote ohne zusätzliche Strukturen und Finanzen umgesetzt werden kann. Auch in Fragen der fachlichen Qualifikation und personellen Ausstattung mit Bezug auf einen Betreuungsschlüssel fehlen Hinweise auf Mindeststandards.

Zusammengefasst halten wir die in Punkt VII 3 vertretende Auffassung, dass der Gesetzentwurf zu keinen Mehrausgaben führt, für nicht haltbar. Ohne zusätzlichen Mitteleinsatz droht u. E. eine Verlagerung der bisherigen Angebote in Richtung der Erfüllung des Rechtsanspruchs. Deshalb sind die vom Kompetenzzentrum Jugend-Check im Punkt VII 6 aufgeführten Nicht-Auswirkungen aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar.

Ebenso teilen wir auch nicht die in Punkt VIII beschriebene Auffassung, dass kein weiterer Bedarf zur Evaluierung besteht. Angesichts unserer Bedenken empfehlen wir dringend für die Umsetzung des Rechtsanspruchs eine umfassende wissenschaftliche Begleitung mit Untersuchung der Auswirkungen einzusetzen und diese entsprechend von Seiten des

Bundes finanziell zu fördern. Auf dem Fachtag „Die Rolle und Bedeutung der Jugendarbeit bei der Ausgestaltung des Ganztags“ am 12. Juni 2025 wurde von Seiten der Wissenschaft berichtet, dass es in Bezug auf die Ferienangebote in der Kinder- und Jugendarbeit nur geringe empirische Erkenntnisse gibt. Aus Anlass der Umsetzung des Rechtsanspruchs könnte hier mit unserem Vorschlag zumindest ein wenig Abhilfe geschaffen werden.

Eine wesentliche Voraussetzung zum Gelingen der Umsetzung des Rechtsanspruchs mit Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des §11 wird sein, dass potenzielle Angebote für alle Kinder- und Jugendliche dadurch nicht eingeschränkt werden und weiterhin die Einbeziehung, die Interessen und Bedarfe aller jungen Menschen berücksichtigt werden. Eine begleitende umfangreichere wissenschaftliche Begleitung über der allmeinen Evaluation hinaus, könnte Hinweise geben, ob die Umsetzung sich in diese Richtung bewegt oder ob die hier von der BAG OKJA aufgezeigten Bedenken bzw. Befürchtungen eintreten und umgesteuert werden muss.

Wir möchten ausdrücklich hervorheben, dass wir von Seiten der BAG OKJA nicht nur im Kontext der Ferienangebote in der Kinder- und Jugendarbeit großes Interesse an einer stärkeren Kopplung von schulischen und außerschulischen informellen Angeboten insbesondere im Bereich der Jugendhilfe haben. Voraussetzung hierfür sind sozialräumliche Kooperationen und Konzepte, wie sie z. B. im Zuge der Diskussion um Bildungslandschaften entwickelt worden. Aus Sicht der BAG OKJA wären sozialräumliche kooperative Bildungs- und Freizeitangebote unter Einbeziehung der jungen Menschen insbesondere auch für Schulkinder ab der 4. Klasse eine große Chance zur Verbesserung der Gleichwertigkeit von Bildungschancen für viele Kinder- und Jugendliche.

Berlin, 19.09.2026
Bundesarbeitsgemeinschaft
Offene Kinder- und Jugendarbeit e. V.
Volker Rohde - Geschäftsführung



Ausschussdrucksache 21(13)18e
vom 20. Januar 2026

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien“

BT-Drucksache 21/3193

Deutscher Städtetag
Daniela Schneckenburger

20.01.2026

Stellungnahme des Deutschen Städtetages

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien (BT-Drs. 21/3193)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsche Städtetag dankt für die Möglichkeit zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien (BT-Drs. 21/3193) Stellung nehmen zu können.

I. Allgemeines

Wir begrüßen die Ergänzung des § 24 Abs. 4 SGB VIII um die Träger der Jugendhilfe nach § 11 SGB VIII im Gesetzesentwurf im Grundsatz. Das ist ein sinnvoller Beitrag zur Realisierung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/27.

Allerdings halten wir die Beschränkung dieser Öffnung auf die anerkannten Freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe nicht für ausreichend. Es ist in vielen Bundesländern seit Jahrzehnten geübte Praxis, dass Sportvereine, Musikschulen etc. die Betreuung von Grundschulkindern in den Schulferien und auch in Kooperation mit Grundschulen in der Nachmittagsbetreuung während der Unterrichtszeiten übernehmen. Diese Praxis soll auch in Zukunft als ein Teil des Betreuungsangebotes weitergeführt werden. Es ist daher erforderlich, dass diese Träger ebenfalls in die gesetzliche Ergänzung aufgenommen werden. Eine Verengung auf Angebote in öffentlicher Trägerschaft ist hierbei nicht hilfreich, da sich z. B. Sportvereine regelmäßig nicht in einer öffentlichen Trägerschaft befinden.

II. Im Einzelnen

Die Verantwortung der Kinder- und Jugendhilfe für die ganztägige Schulferienbetreuung stellt für viele Kommunen eine enorme Herausforderung dar. Viele verfügen nicht über die personellen Ressourcen in der Kinder- und Jugendhilfe, um diese Zeiten qualitativ hochwertig abzudecken. Dies führt zu erheblichen finanziellen und personellen Zusatzaufwendungen auf kommunaler Seite, um diesen Rechtsanspruch zu gewährleisten.

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Finanzierungsvolumen mit einer erforderlichen Anpassung der Qualifikationsprofile von Betreuerinnen und Betreuern im Hinblick auf den zeitlichen Umfang evtl. ausgeweitet werden muss.

Die offenen Angebote der Kinder- und Jugendhilfe können nur zu einem kleinen Teil zu einer Entlastung bei der Schulferienbetreuung beitragen. Sie sind per se offen für eine wesentlich größere Zielgruppe und auch Altersgruppen, so z. B. für Kinder und Jugendliche über 10 Jahre, und beruhen auf den Prinzipien der Freiwilligkeit und der Kooperation mit ehrenamtlichen Kräften. Sie sollen auch in Zukunft in ihrer spezifischen Ausformung erhalten bleiben und zur Angebotsvielfalt für Kinder und Jugendliche in ihren Städten beitragen. Wichtig ist, dass sie einen Freizeitcharakter behalten und die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Betreuung für Grundschulkinder nicht in den Vordergrund gestellt wird.

Dort, wo die Ferienangebote der offenen Jugendhilfe und anderer Träger weiterentwickelt zur Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder werden, werden qualitative Merkmale definiert und insbesondere der Kinderschutz und die Prävention berücksichtigt werden müssen. Dies wird in jedem Fall zu Mehrausgaben führen.

Damit wird bereits deutlich, dass es lediglich thematische und personelle Überschneidungen zwischen den Themenfeldern gibt, aber keine vollständige Kongruenz. Dies gilt es bei der Frage zu beachten, welche zusätzlichen Angebote für die Betreuung der Grundschulkinder darüber hinaus aufgebaut werden müssen und welche finanziellen Auswirkungen dies haben wird. In diesem Zusammenhang möchten wir explizit darauf hinweisen, dass die Angebote der Vereine oftmals mit ehrenamtlichen Kräften realisiert werden und von der Freiwilligkeit der Teilnahme leben. Es ist nicht möglich, diese ehrenamtlichen Strukturen zu verpflichten, kommunale Aufgaben mit der erforderlichen Verbindlichkeit und Verantwortung zu übernehmen.

Wir regen an, dass auch die Fahrzeiten zu den Angeboten (z. B. Ferienlager) auf den zeitlichen Gesamtumfang angerechnet werden können, sofern die Kinder durch die Träger befördert und somit eine entsprechende Betreuung vorliegt. Dies spielt insbesondere auch in der Eingliederungshilfe eine Rolle, wobei hier ggf. weitere besondere Bedarfe im Rahmen der Beförderung zu berücksichtigen sind.

Die Angebote der Freien Träger bereichern die Tagesgestaltung in den Schulferien und machen sie vielfältiger. Die entlastende Wirkung dieser Neuregelung darf allerdings nicht überschätzt werden. Die meisten Ferienangebote für Kinder sind entweder für andere Altersgruppen konzipiert oder decken nicht den ganzen Tag, bzw. ganze Wochen ab. Viele Angebote werden nur teilweise zur Ganztagsbetreuung beitragen können, die Gesamtverantwortung – und damit auch der größte Aufwand – bleibt bei den Kommunen.



Ausschussdrucksache 21(13)18f
vom 21. Januar 2026

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien“

BT-Drucksache 21/3193

Jan Holze

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt

Die Stellungnahme bezieht sich auf den Entwurf einer Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf der Ausschussdrucksachennummer 21(13)20.



19.01.2026

Stellungnahme zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE)

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) ist ein zentrales Instrument des Bundes zur Stärkung, Unterstützung und Sichtbarmachung bürgerschaftlichen Engagements und ehrenamtlicher Arbeit in Deutschland. Sie ist seit über fünf Jahren die zentrale Anlaufstelle und Fachstelle für Qualifizierung, Beratung und Förderung für alle engagierten Menschen in Deutschland.

Sie wurde 2020 mit dem Ziel errichtet, bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement in Deutschland zu fördern und zu stärken, insbesondere auch in strukturschwachen und ländlichen Räumen. Mit über 16.800 geförderten Vorhaben und insgesamt über 142 Millionen Euro Fördermitteln hat die Stiftung in etwas mehr als fünf Jahren vielfältige Projekten ermöglicht, Innovationen angestoßen und Organisationen gestärkt. Mit gezielten und niedrigschwelligen Förderprogrammen wie dem Mikroförderprogramm, „FuturE“, „transform_D“, „100xDigital“ und dem „ZukunftsWIRkungsfonds“ hat die DSEE gemeinnützige Strukturen nachweislich fit für die Zukunft gemacht.

Neben finanzieller Förderung liegt ein Schwerpunkt auf Weiterbildung und individueller Beratung von Engagierten. Dabei verzeichnet die Stiftung jährlich über 12.000 Teilnehmende an ihren Qualifizierungsprogrammen. Mit einer zentralen Rufnummer steht den 27 Millionen engagierten Menschen¹ in Deutschland eine Kontaktstelle für alle Anliegen des Engagements und Ehrenamts zur Verfügung. Das Service-Team der Stiftung hat in etwas mehr als fünf Jahren rund 27.000 Beratungen am Telefon geleistet und fast 42.000 E-Mails beantwortet. Die Fachabteilungen haben davon über 4.000 persönliche Beratungen zu den Themen Recht, Versicherung und Fundraising/Fördermittel durchgeführt. Hinzu kommen Tausende Engagierte, die sich bei Vernetzungs- und Austauschformaten wie dem Kongressformat „transform_D Summit“, den 100xDigital Barcamps, regionalen Formaten wie der juristischen Beratungskonferenz „Recht verständlich“ und dem Format für kommunale Engagementförderung „#kommunalEngagiert“, oder dem Engagierten Land vernetzen und weiterbilden. Im Bereich der Anerkennung und Wertschätzung von bestehendem Engagement bringt sich die Stiftung durch lokale Preise und bundesweite Auszeichnungen, wie dem Deutschen Engagementpreis, ebenso ein wie mit lokalen Formaten, darunter Ersthelferkurse und Fahrsicherheitstrainings.

Am 23. Mai 2026, dem 77. Geburtstag des Grundgesetzes, sind Engagierte in ganz Deutschland zur Teilnahme an der bundesweiten Mitmachaktion eingeladen. Gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtet die DSEE an diesem Tag bundesweit den Ehrentag 2026 aus. Unter dem Motto „Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle.“ wird das freiwillige Engagement bundesweit sichtbar gemacht und gewürdigt.

¹ Vgl. Freiwilliges Engagement in Deutschland - Zentrale Ergebnisse des Sechsten Deutschen Freiwilligensurveys (FWS 2024), S. 4, abrufbar unter:
<https://www.bundesregierung.de/resource/blob/2348674/2393502/bd584f7043a033e56a1923af79abac55/2025-11-14-freiwilligensurveys-data.pdf?download=1>

Mit dem Bericht der Bundesregierung zur Evaluierung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt liegt nun seit dem 01.10.2025 eine umfassende empirisch fundierte Bewertung der Arbeit, Wirkung und strukturellen Einbindung der Stiftung vor. Die Evaluation bestätigt sowohl die grundsätzliche Legitimation der Stiftung als auch ihre wachsende Bedeutung innerhalb der Engagementlandschaft.

Die DSEE wurde mit Schreiben vom 09. Januar 2026 zu einer öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (Änderungsgesetz zum Errichtungsgesetz der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt) in den Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Bundestages eingeladen. Durch ihre Aktivitäten verfügt die DSEE über umfassende Kenntnisse der Engagement- und Ehrenamtslandschaft sowie die sie unterstützenden Strukturen in Bund und Ländern sowie auf der kommunalen Ebene.

Zentrale Erkenntnisse aus der Evaluation zur Arbeit der DSEE

Die im Oktober 2025 veröffentlichte Evaluation der Bundesregierung kommt zu einem insgesamt sehr positiven Gesamturteil über die Arbeit der DSEE. Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau Karin Prien, lobt die DSEE im Rahmen der Veröffentlichung des Evaluierungsberichts als wichtigen Lernort, Wissensvermittler und finanziellen Förderer für die knapp 30 Millionen freiwillig Engagierten. Die DSEE sei eine wichtige Schnittstelle zwischen Staat und Bürgergesellschaft und ihre Arbeit für das Ehrenamt unverzichtbar. Auch Frau Staatsministerin Dr. Christiane Schenderlein hat die DSEE - im Rahmen der Veröffentlichung des Evaluierungsberichts - als ein Erfolgsmodell betitelt sowie deutlich gemacht, dass der Bericht zeigt, dass staatliche Unterstützung unbürokratisch und effektiv aussehen kann.²

Besonders hervorgehoben werden in dem Bericht:

- die erfolgreiche Etablierung der Stiftung als bundesweite Anlauf- und Unterstützungsstruktur für Engagement und Ehrenamt,
- die hohe Relevanz der Angebote für zivilgesellschaftliche Akteure, insbesondere in ländlichen und strukturschwächeren Regionen,
- die Vielfalt des Portfolios – Service, Beratung, Qualifizierung und Förderprogramme
- die Fähigkeit der Stiftung, schnell und flexibel auf neue Bedarfe und Krisensituationen zu reagieren,
- sowie ihre Rolle als vermittelnde Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft.

Zugleich identifiziert die Evaluation Entwicklungsbedarfe im Hinblick auf strukturelle Absicherung und strategische Weiterentwicklung sowie die nachhaltige Verstetigung erfolgreicher Instrumente.

² Vgl. Pressemitteilung: Evaluierung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, abrufbar unter: <https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/aktuelles/pressemitteilungen/evaluierung-der-deutschen-stiftung-fuer-engagement-und-ehrenamt-271336>

Ausgangslage

Die Zuständigkeit für das Thema Ehrenamt wurde durch den Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 06.05.2025 vom Bundesministerium des Innern sowie die Engagementpolitik vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt im Bundeskanzleramt übertragen. Die Bündelung der Engagement-, Ehrenamts- und Sportpolitik im Bundeskanzleramt bietet die Chance, dem Thema bürgerschaftliches Engagement zusätzliche Sichtbarkeit und strategische Bedeutung zu verleihen. Die DSEE kann diesen Ansatz als bundesweite Fach- und Umsetzungsstruktur wirkungsvoll unterstützen. Damit wird Engagementpolitik als ressortübergreifende Querschnittsaufgabe weiter gestärkt. Zudem wurde ein Ausschuss für Sport und Ehrenamt im Deutschen Bundestag eingerichtet. Im Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode zwischen CDU, CSU und SPD findet sich der Passus: Wir stärken und schützen ehrenamtliches Engagement. [...] Dazu gehört der weitere Ausbau der erfolgreichen Arbeit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.

Bewertung der beabsichtigten Gesetzesänderungen

Die DSEE begrüßt, dass der Gesetzgeber Anpassungen und Weiterentwicklungen des DSEE-Gesetzes prüft sowie dass perspektivisch die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt einen Sitz und den Vorsitz im Stiftungsrat der DSEE erhält. Genauso begrüßt die DSEE, dass ein weiteres Mitglied der Zivilgesellschaft sowie ein Mitglied des Deutschen Bundestages aus dem neuen Ausschuss für Sport und Ehrenamt jeweils einen Sitz erhält und sich damit der Stiftungsrat vergrößern wird. Die erweiterte Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern des bürgerschaftlichen Engagements im Stiftungsrat stärkt die Stimme der Zivilgesellschaft. Für die Legitimation und Akzeptanz der Stiftung ist es dabei wichtig, die Vielfalt der Engagementlandschaft angemessen abzubilden. Die DSEE sieht hierin eine wesentliche Grundlage für ihre Rolle als Brückenbauerin zwischen Staat und Zivilgesellschaft.

Die DSEE begrüßt die geplanten Änderungen des Gesetzes zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE).

Die in der Evaluation dargestellten Befunde unterstreichen, dass gesetzgeberische Anpassungen vor allem dort ansetzen sollten, wo Rahmenbedingungen die langfristige Wirksamkeit der Stiftung unterstützen und absichern. Die DSEE wird von der Bundesregierung als relevanter und verlässlicher Partner des Ehrenamts gewertet, dessen Arbeit auch zukünftig fest im politischen Handlungsrahmen verankert und weiterentwickelt werden soll.

Aus Sicht der Praxis ist dabei besonders hervorzuheben, dass die bestehenden inhaltlichen Aufgabenbeschreibungen im Gesetz zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) bereits heute weit, offen und funktional gefasst sind. Sie ermöglichen es der Stiftung, flexibel, bedarfsorientiert und wirkungsbezogen zu agieren.

Die im Gesetzentwurf geplanten institutionellen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Stiftung zu stärken, erhöht die Handlungs- und Planungssicherheit zum Wohle des Engagements und des Ehrenamts. Die offen gefasste Aufgabenbeschreibung des Errichtungsgesetzes ermöglicht es der DSEE, flexibel auf neue gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren. Angesichts sich wandelnder Rahmenbedingungen für Engagement bleibt es wichtig, diesen Gestaltungsraum weiterhin zu nutzen und strategisch weiterzuentwickeln. Die Gesetzesänderung schafft hierfür stabile Voraussetzungen.

Kontakt

Jan Holze

Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt

jan.holze@d-s-e-e.de



Ausschussdrucksache 21(13)18g
vom 22. Januar 2026

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien“

BT-Drucksache 21/3193

Prof. Dr. Ivo Züchner

Philipps-Universität Marburg, Institut für Erziehungswissenschaft

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganzttag während der Schulferien

I. Grundsätzlich bewertet der Autor dieser Zeilen das Ansinnen, Angebote der Jugendarbeit als rechtsansprucherfüllende Praxis nach § 24 SGB VIII als grundsätzlich sinnvoll und begründet.

- Es gibt, wie im Begleittext zum Gesetzesentwurf formuliert, „etablierte und vor Ort gut nachgefragte Angebote der Jugendarbeit“ im Kontext der Ferienbetreuung (bislang unabhängig von Schulbetreuung/Ganztagsbetreuung), die weiterhin angeboten und möglicherweise auch ausgebaut werden könnten. Dass diese Angebote der anerkannten freien Träger der Jugendarbeit zur Erfüllung des Rechtsanspruchs herangezogen werden können und damit die Rolle der Jugendarbeit gestärkt werden kann, ist – bei entsprechenden Rahmenbedingungen – eine fachlich begründbare Option, wenn sie ergänzend zu Betreuungsformaten in Schulen und Kitas aufgenommen und konzipiert wird.
- Der Autor teilt die formulierte Einschätzung, dass die Jugendarbeit in Zeiten der Schulferien von besonderer Bedeutung ist. Seit den 1920er Jahren gibt es einen Bereich von Ferienbetreuung, Stadtranderholungen oder heute Ferienprogrammen/Ferienspaß, der sowohl von Trägern der öffentlichen wie freien Jugendhilfe organisiert wird. Diese Angebote haben neben den in den Anfängen bedeutsamen Zielen Gesundheit und Versorgung immer schon Elemente der Freizeitgestaltung, des Entdeckens von Neuem, der Erfahrung von Natur und Bewegungen und der Selbstorganisation und Erprobung individueller Interessen gehabt. Die Einbeziehung dieser Angebote bietet Chancen, gerade die unterschiedlichen Angebote und Formen der Jugendarbeit mit ihren vielen Formen des Engagements und Selbstorganisation als *Bildungsort* und *Ort des Erwerbs* verschiedenste Kompetenzen, die sich vom schulisch-fachlichen Lernen deutlich unterscheiden, weiter zu profilieren. Auch sind die bestehenden Ferienangebote in der Jugendarbeit noch stärker als Angebote der Schulen oder der Kindertagesstätten auf wechselnde Orte, Exkursionen ausgelegt, beinhalten zumeist vielfältige weitere Kooperationen mit anderen Partnern (wie bspw. Museen, Theatern, Umweltorganisationen) und damit die Möglichkeit, Neues und Anderes

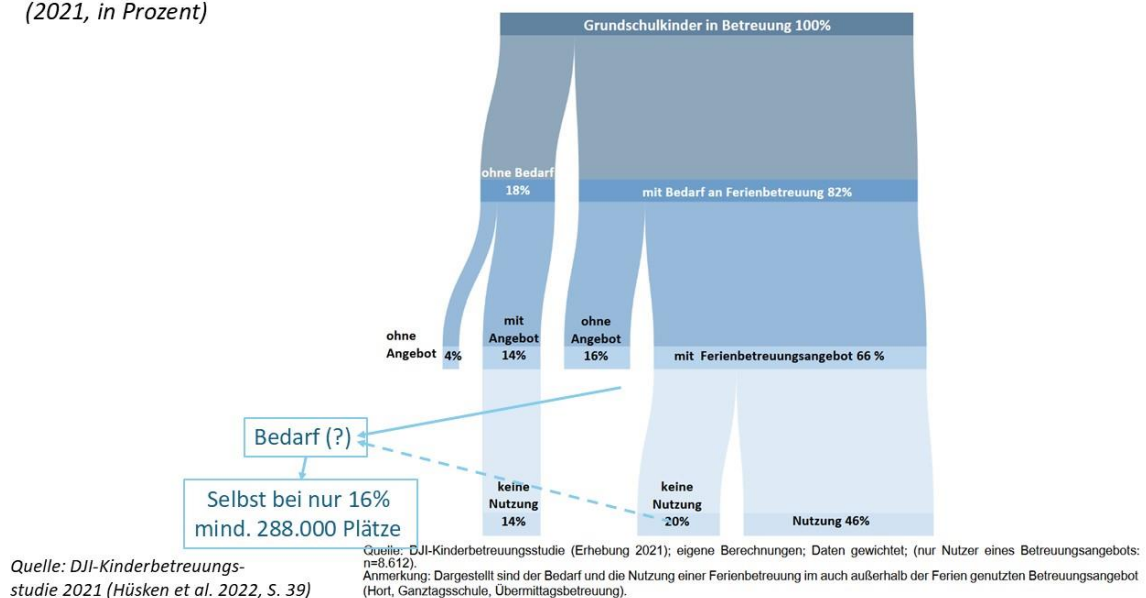
kennenzulernen und auszuprobieren – und dies in der Regel kind- und spaßorientiert. Sicher liegt ein Teil ihres historischen Erfolgs im Betreuungsbedarf der Eltern, allerdings haben sich diese nachfrageabhängigen Angebote immer auch an der Zufriedenheit der Kinder und der Eltern bewähren müssen.

II. Herausforderungen/Steuerungsbedarfe

Der Status Quo der Ferienangebote der Jugendarbeit als freiwilliges und wenig reguliertes Angebote wird sich allerdings strukturell verändern, wenn diese in die Ganztagsbetreuung der Schulen und entsprechende Regelungen des SGB § 24 einbezogen werden. Dies thematisiert der Gesetzesentwurf nicht und schafft auch keinen systematischen Rahmungen/keine Vorgaben für die Einbeziehung. Anstehende und besser abzusichernde Herausforderungen sind bspw.:

- *Das Volumen der benötigten Ferienbetreuungsangebote:* Die bestehenden Ferienangebote der Kommunen und der freien Träger decken – auch wenn sie die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht ausweist – keinesfalls den entstehenden Ferienbetreuungsbedarf ab (s. Abbildung), und das Potential der Träger, die existierenden Angebote flächendeckend auszubauen, ist gerade aufgrund ihres Personalmixes begrenzt sein, auch wenn oder gerade weil die Mitarbeit in der Regel hier ein temporäres Engagement für die betreffenden Wochen ist. Schon heute suchen viele Träger vor Start der Ferienprogramm offensiv nach Teamerinnen und Teamern für die Ferienspiele und -programme, die zumindest intern qualifiziert werden müssen. Hier kommt das System schnell an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig ist bisher noch nicht reflektiert dass die Ferienangebote der Jugendarbeit bislang oft nur in den Sommerferien angeboten werden.

Bedarf, Angebot und Nutzung von Ferienbetreuung im Betreuungsangebot von Grundschulkindern (2021, in Prozent)



- *Zeitlicher Umfang der Betreuung:* So sind bisherigen Ferienangebote der Jugendarbeit heterogen in ihrer Zeitstruktur und decken bislang nicht automatisch 7 oder 8 Stunden pro Tag ab – hier stellt sich die Frage, inwieweit die Einbeziehung der Jugendarbeit automatisch die in der Schulbetreuung garantierten täglichen Betreuungszeiten vollständig abdecken müssen – was von den Trägern der Jugendhilfe ohne zusätzliche Ressourcen kaum leistbar ist.

- *Personaleinsatz der Träger:* Je nach Organisation und Träger werden für Ferienangebote ein breites Spektrum an Personal eingesetzt, in der Regel auch viele befristete ‚Honorarkräfte‘ und ehrenamtlich engagierten jungen Erwachsenen als Teamerinnen und Teamer, die über sehr unterschiedliche Vorerfahrungen und Qualifikationen verfügen. Dieser Personalmix macht auch den besonderen Charakter der Ferienangebote aus, allerdings wirft dies auch die Frage der bislang wenig geregelten Personalqualifikation im Ganztags-schulausbau auf (während in der Kindertagesbetreuung U6 das Fachkraftgebot des SGB 8 gilt).
- *Anerkennung der Träger als freie Träger der Jugendhilfe:* Die Angebote und Aktivitäten der Träger der Jugendarbeit sind getragen von der Initiative und dem Engagement öffentlicher und freier Träger (Jugendverbänden, Sportvereinen, Trägern der kulturellen und politischen Bildung etc.). Der Gesetzesentwurf bezieht sich dezidiert auf anerkannter Träger der Jugendhilfe. Dies sichert einerseits implizit eine Qualität und „Sicherheit“ der Angebote, gleichzeitig sind nicht alle gemeinnützigen Organisationen, die entsprechende Ferienangebote auch heute schon machen oder machen könnten aktuell als Träger der Jugendhilfe anerkannt – insbesondere unter den Sportvereinen finden sich viele Akteure, die diesen Weg nicht gegangen sind und gehen. Hier wären Lösungen nötig, die entweder die Praxis der Anerkennung der Träger der Jugendhilfe verändern oder andere Formen finden, entsprechende Träger einzuschließen ohne kriteriumslos jeder beliebigen Organisation Ferienangebote im Sinne des Gesetzes zu überantworten.
- *Kommunale Koordination und Transparenz der Ferienangebote:* Bislang sind die Ferienangebote der öffentlichen und freien Träger in den Kreisen und kreisfreien Städten unterschiedlich stark koordiniert und für Eltern zugänglich. Hier stehen die Kreise/Kommunen dann vor der Aufgabe, das Wissen um die verschiedenen Angebote und die genauen Platzzahlen stärker zu koordinieren und neue Vergabemechanismen über die Schulen oder die Jugendämter zu organisieren.

III. Berichterstattung/Evaluation/Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik:

- Der Autor widerspricht der im Gesetzeserläuterungstext behaupteten hinreichenden Leistungsfähigkeit des jährlich vorzulegenden Berichts zum Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder gemäß § 24a SGB VIII, in dem „die jeweiligen Erkenntnisse und Entwicklungen im Bereich Ganztage regelmäßig dargelegt und überprüft werden“. Aufgrund einer fehlenden Datenlage war und ist dieser Ausbaubericht aktuell nicht in der Lage, verlässliche Aussagen zum Umfang der Betreuungszeiten in den ganztägigen Angeboten als auch über den Personaleinsatz im Ganztage zu treffen, erst recht nicht im Kontext der Ferienbetreuung. So erfasst auch die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik die lokalen Ferienangebote der Jugendarbeit bislang nicht differenziert von Ferienfreizeitfahrten, so dass es aktuell keine Quelle gibt, verlässlich über Umfang und Nutzung von Ferienbetreuung in Schule oder Jugendarbeit Auskunft gibt. Für eine Evaluierung der zukünftigen Verteilung der Ferienbetreuung auf die verschiedenen Bereiche (Schulbetreuung, Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder in Angeboten der Jugendarbeit) als auch den Personaleinsatz ist eine entsprechende differenzierte Aufnahme dieser Angebote der Kinder- und Jugendhilfestatistik und des Personaleinsatzes dringend geboten, um dann diese Erweiterung – bspw. in der erwähnten gesetzlichen Berichterstattung – belast-

bar analysieren und bewerten zu können. Sinnvoll wäre bei dieser Erweiterung eine entsprechend detaillierte Erhebung dieser Angebote vorzusehen – mit Blick auf Träger, Umfang der Angebote und nach Möglichkeit auch eingesetztem Personal, um zum einen die Gesetzeskonformität der Angebote auch sicher zu stellen und auch Angebot und Bedarf evaluieren zu können.

- An dieser Stelle sei auch betont, dass die vom Bundesrat vorgeschlagene ersatzlose Streichung der durch das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) eingeführten Änderungen der Kinder- und Jugendhilfestatistik in § 98 Absatz 1 Nummer 1a, § 99 Absatz 7c sowie § 102 Absatz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) aus fachlicher Sicht kontraproduktiv für die Berichterstattung und Bewertung des Ganztagsausbaus eingeschätzt werden muss. Eine (differenzierte) Erhebung der Teilnehmer:innen und Gruppen in der schulischen Ganztagsbetreuung ist Voraussetzung für Steuerungshandeln und Qualitätssicherung in diesem Bereich, die hier integrierten Erhebungen können als Minimum an Informationen angesehen werden, das Feld der Ganztagsbetreuung und eine Bedarfsentwicklung verlässlich zu beschreiben und eine bedarfsabhängige Steuerung zu betreiben.

Als **Fazit** möchte der Autor dieser Zeilen die Potentiale der ergänzenden Einbeziehung der Jugendarbeit in die Ferienbetreuung noch einmal würdigen – sieht aber die Gefahr, dass ohne zusätzliche Regelungen/Vorgaben diese Öffnung vor allem als kostengünstiges und wenig qualitätsgesichertes Betreuungsmodell genutzt wird. Damit droht ohne weitere Unterstützung und Rahmung die Jugendarbeit als Feld, das nicht nur aus hauptamtlichen professionell Tätigen besteht, schnell überfordert zu werden – gerade weil die bisherigen Ferienangebote der Jugendarbeit mit entsprechenden Vorgaben zu Zeit und Personal zustande kämen – aber die Erwartungen der Eltern insbesondere auf den Umfang der Betreuungszeiten ohne entsprechende Regulierung trotz hohem Engagement der Akteure enttäuscht werden.



Ausschussdrucksache 21(13)18h
vom 22. Januar 2026

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien“

BT-Drucksache 21/3193

Ronald Hecke

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz im Rahmen der Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganzttag während der Schulferien (Stand: 21.01.2026)

Einschlägige Rechtsnormen¹:

§ 8 SGB VII i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 8a SGB VII:

Kraft Gesetzes sind versichert Kinder während des Besuchs von Tageseinrichtungen, deren Träger für den Betrieb der Einrichtungen der Erlaubnis nach § 45 des Achten Buches oder einer Erlaubnis aufgrund einer entsprechenden landesrechtlichen Regelung bedürfen, während der Betreuung durch geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 des Achten Buches sowie während der Teilnahme an vorschulischen Sprachförderungskursen, wenn die Teilnahme auf Grund landesrechtlicher Regelungen erfolgt.

§ 8 SGB VII i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII:

Kraft Gesetzes sind versichert Schüler während des Besuchs von allgemein- oder berufsbildenden Schulen und während der Teilnahme an unmittelbar vor oder nach dem Unterricht von der Schule oder im Zusammenwirken mit ihr durchgeführten Betreuungsmaßnahmen.

Tätigkeitsbezogene Personenversicherung:

Die gesetzliche Unfallversicherung ist im Unterschied zu den übrigen Bereichen der Sozialversicherung eine **tätigkeitsbezogene Personenversicherung**. Dies bedeutet grundsätzlich für alle versicherten Personengruppen, dass diese **nur bei bestimmten Tätigkeiten** und nicht als Person an sich (statusbezogene Personenversicherung) versichert sind.² Der **Versicherungsschutz** besteht somit immer nur dann, solange eine Verrichtung ausgeübt wird, die den Tatbestand einer **versicherten Tätigkeit** erfüllt.³

Beziehung zum jeweiligen Fachrecht:

Die Tatbestände des § 2 Abs. 1 Nr. 8 SGB VII schaffen keine Lebensrealitäten, sondern stellen anderweitig rechtlich geprägte Beziehungen (z.B. des SGB VIII) unter Versicherungsschutz. So macht beispielsweise erst die Aufnahme eines Kindes in eine konkrete erlaubnisbedürftige Tageseinrichtung oder die eines schulpflichtigen Kindes in eine konkrete allgemein- oder berufsbildende Schule, diese Personen zu grds. versicherten Personen. Die Reichweite des Versicherungsschutzes ergibt sich jedoch nicht aus dem Fachrecht, sondern allein aus dem SGB VII, da dieses den Schutzbereich bestimmt.⁴ Das dezentral **landesrechtlich geregelte (Schul-)Recht** bestimmt jedoch die Organisation des institutionalisierten Rahmens, wie z.B. Ziele und Aufgaben der Einrichtungen oder Rechte

¹ § 2 Abs. 1 Nr. 8a und Nr. 8b SGB VII. Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 371) geändert worden ist.

² Vgl. § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII. Hiernach wird der Versicherungsschutz durch eine Tätigkeit nach den §§ 2, 3, 6 SGB VII begründet.

³ Vgl. z.B. BSG v. 18.09.2012 – B 2 U 20/11 R, in: NZS 2013, 271 (273).

⁴ Vgl. Schlaeager/Linder/Bruno, Unfallversicherung für Kinder in Tagesbetreuung, Schüler und Studierende, 2. Aufl., Nomos, 2020, S. 32.

und Pflichten der Einrichtungen, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler und kann **Auswirkungen auf den Versicherungsschutz** haben.

Versicherte Personen:

Grundsätzlich bedarf es für den Versicherungsschutz **eines konkreten Rechtsverhältnisses** zwischen dem Kind, dem Schüler bzw. der Schülerin und der konkreten Einrichtung.⁵ Zusätzlich ist erforderlich, dass durch den Schulbesuch ein (landes-)schulrechtlicher Abschluss angestrebt wird oder die Schulpflicht erfüllt werden kann.⁶

Versicherte Tätigkeit:

Da die gesetzliche Unfallversicherung eine tätigkeitsbezogene Personenversicherung ist, ist **nicht jedwede Verrichtung** versicherter Personen in den Schutzbereich einbezogen. Es ist vielmehr wertend zu entscheiden, ob die unfallbringende Tätigkeit (noch) unter diesen fällt. Die unfallbringende Tätigkeit muss daher innerhalb des sog. **organisatorischen Verantwortungsbereichs** und im **sachlichen Zusammenhang mit dem Besuch der Tageseinrichtung oder Schule** stehen.⁷ Es braucht nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung somit einen **unmittelbaren räumlichen und zeitlichen Bezug zur Einrichtung** und damit ein Mindestmaß an **Aufsicht** und **Einflussmöglichkeit** (Planung, Durchführung, Organisation) im Sinne einer **(Mit-)Verantwortung durch die konkrete Einrichtung** selbst.⁸ Dieser wird jedoch spätestens dann verlassen, wenn Aufsichtsmaßnahmen der Einrichtung nicht mehr gewährleistet sind.

Die Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII, insbesondere der Wortlaut „... während der Teilnahme an unmittelbar vor oder nach dem Unterricht von der Schule oder im Zusammenwirken mit ihr durchgeführten Betreuungsmaßnahmen“ lassen zunächst grundsätzlich keinen Unfallversicherungsschutz während der Schulferien erkennen. **Landesrechtliche Regelungen** können jedoch im Ergebnis dazu führen, das auch erweiterte Formen der Betreuung in den Schutzbereich **einbezogen werden können**, sofern diese durch oder im **engen Zusammenwirken** mit und unter **(Mit-)Verantwortung der Schule** durchgeführt werden und somit in den **organisatorischen Verantwortungsbereich** miteinbezogen werden können. Dies betrifft auch Angebote, die unter Zuhilfenahme von **Kooperationen mit Dritten oder anderen Trägern** stattfinden.

Wird die Betreuung hingegen **außerhalb des organisatorischen Verantwortungsbereichs** z. B. alleinig oder überwiegend durch einen externen Träger der Tageseinrichtung oder Schule organisiert, besteht grundsätzlich **kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz** nach dem SGB VII.

Entscheidend ist daher die **konkrete Ausgestaltung** der Maßnahme im Einzelfall. Maßgeblich ist nicht der Ort der Betreuung, sondern wer sie organisatorisch (mit-)verantwortet. Eine Betreuung in Räumen der Tageseinrichtung oder Schule allein reicht hierbei nicht aus, sie muss organisatorisch der Einrichtung zuzuordnen sein.

Auswirkung der angestrebten Gesetzesänderung:

Durch die Gesetzänderung im SGB VII käme es zu einer Erweiterung des Versicherungsschutzes, da auch Angebote, die außerhalb des organisatorischen Verantwortungsbereichs von Tageseinrichtungen oder Schulen und ohne deren (Mit-)Verantwortung stattfinden, unter Versicherungsschutz stehen können.

⁵ Vgl. LSG Hamburg v. 11.10.2011 – L 3 U 39/10, BeckRS 66481.

⁶ Vgl. BT-Drucks. 13/2204, 106.

⁷ Vgl. BSG 24.01.1990 – 2 RU 22/89, USK 90134.

⁸ Vgl. BSG 27.11.2018 – B 2 U 15/17 R, UVR 2019, 252 (260).



Ausschussdrucksache 21(13)18i
vom 23. Januar 2026

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag
während der Schulferien“

BT-Drucksache 21/3193

Deutscher Städte- und Gemeindebund
Marc Elxnat



DStGB

Deutscher Städte-
und Gemeindebund

Deutscher Städte- und Gemeindebund | Marienstr. 6 | 12207 Berlin

Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Per E-Mail: bildungundfamilie@bundestag.de

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganz- tag während der Schulferien (BT-Drs. 21/3193)

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum o. g. Gesetzesentwurf im Rahmen einer öffentlichen Anhörung. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt die Zielrichtung des Entwurfes eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganzttag während der Schulferien sowie die in ihm benannte Bedeutung der Jugendarbeit als Beitrag zur Bildung, Entwicklung und sozialer Teilhabe von Kindern im Grundschulalter.

Der Gesetzesentwurf bedeutet eine dringend benötigte Entlastung für die Kommunen und trägt den realen Herausforderungen bei der Umsetzung des Ganztagsanspruchs Rechnung. Gleichwohl sollte die Beschränkung auf den Anbieterkreis zeitlich weiter gefasst werden, der Zusatz "während der Schulferien" sollte aus kommunaler Sicht gestrichen werden. Es gibt auch keine fachliche Begründung, warum in Ferienzeiten und Schulzeiten unterschieden werden muss.

Der Gesetzesentwurf ist hinsichtlich der Anbieter von Jugendarbeitsangeboten deutlich restriktiver gehalten, als die Fassung des Bundesrats vorsieht. Die Begründung führt dazu aus: "Der neu einzufügende Satz 4 setzt voraus, dass neben den öffentlichen Trägern allein solche freien Träger der Jugendhilfe rechtsanspruchserfüllende Angebote machen können, welche nach § 75 SGB VIII anerkannt sind." Wir lehnen eine derart restriktive Beschränkung auf anerkannte freie Träger der Jugendhilfe vor allem in den Ferien ab, da viele Maßnahmen von nicht unbedingt anerkannten Trägern der Jugendhilfe, etwa örtlichen Sportvereinen,

Berlin, 23.01.2026

**Deutscher Städte-
und Gemeindebund**

Marc Elxnat
Beigeordneter

Mariestraße 6
12207 Berlin

Telefon: 030-77307-211
marc.elxnat@dstgb.de

angeboten werden. Wir benötigen für die Realisierung des Rechtsanspruchs, gerade in ländlichen Räumen, aber alle zivilgesellschaftlichen Kräfte. Denn zweifellos tragen auch die freien Träger zur Angebotsvielfalt bei der Freizeitgestaltung in den Schulferien bei. Zumindest in dieser Konstellation sollte auf den weitergehenden Vorschlag des Bundesrats zurückgegriffen werden und diese Träger ergänzend in den Gesetzentwurf aufgenommen werden.

Die offenen Angebote der Kinder- und Jugendhilfe dürfen nicht primär zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Ferienbetreuung für Grundschulkinder herangezogen werden, da sie sich an eine breitere Alters- und Zielgruppe richten und auf Freiwilligkeit sowie ehrenamtlichem Engagement beruhen. Ihr eigenständiger Bildungs- und Freizeitcharakter sowie ihre Vielfalt müssen erhalten bleiben und dürfen nicht für die alleinige Erfüllung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Betreuung umgedeutet werden. Wo Ferienangebote der offenen Jugendarbeit oder anderer Träger gezielt zu Ganztagsangeboten für Grundschulkinder weiterentwickelt werden, sind verbindliche Qualitätsstandards, insbesondere im Kinderschutz und in der Prävention, festzulegen. Die absehbaren Mehrausgaben sind auskömmlich zu finanzieren. Dabei ist anzuerkennen, dass zwischen offener Jugendarbeit und ganztägiger Ferienbetreuung lediglich partielle personelle und thematische Überschneidungen bestehen. Zusätzliche, verlässliche Betreuungsangebote sind daher eigenständig aufzubauen und zu finanzieren, da ehrenamtlich getragene Vereinsstrukturen nicht verpflichtet werden können, kommunale Aufgaben mit der erforderlichen Verbindlichkeit zu übernehmen.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass Fragen der Aufsichtspflicht sowie des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes bei kommunal organisierten Ferienangeboten außerhalb des schulischen Verantwortungsbereichs weiterhin einen wesentlichen praktischen Handlungsbedarf darstellen. Besonders betroffen sind Ferienangebote an Profilschulen, die zur Umsetzung des Rechtsanspruchs zwingend durch kommunale Angebote ergänzt werden müssen. Aus unserer Sicht ist es daher notwendig, den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz ausdrücklich auf diese kommunalen Ferienangebote auszuweiten.

Wir weisen darauf hin, dass die geplante Neuregelung keinesfalls dazu führen darf, dass die Länder eine landesrechtliche Schließzeitenregelung nicht treffen. Dies ist in einigen Bundesländern bisher nicht erfolgt und wird aus kommunaler Sicht als unbedingt erforderlich bewertet.

Darüber hinaus regen wir an, die bundesrechtlichen Regelungen so anzupassen, dass Grundschüler mit Einsetzen des Rechtsanspruchs auch am Mittagessen teilnehmen und die Kosten über das Bildungs- und Teilhabepaket abrechnen können. Andernfalls ist zu befürchten, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gerade für eine wichtige Zielgruppe praktisch in Leere läuft.

Mit freundlichen Grüßen,



Marc Elxnat



Ausschussdrucksache 21(13)18j
vom 26. Januar 2026

Schriftliche Stellungnahme

Öffentliche Anhörung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien“

BT-Drucksache 21/3193

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach

Technische Universität Dortmund, Forschungsverbund DJI/TU

Dortmund, im Januar 2026

Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung am 26.01.2026 im Bundestagsausschuss für
Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien (BT-Drucksache 21/3193)

**Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (ehemaliger DJI-Direktor),
Seniorprofessor an der TU Dortmund**

Vorbemerkung

Die nachfolgende Stellungnahme geht von den beiden Grundpfeilern aus, die 2021 mit dem Gesetz zur Förderung des Ganztags für Kinder im Grundschulalter (GaFöG) beschlossen worden und ab dem Schuljahr 2026/27 rechtsverpflichtend sind:

- Mit dem Rechtsanspruch auf ein 8-stündiges Angebot an 5 Werktagen – sowohl während der Schulzeit als auch in den Ferien – soll für Eltern eine kontinuierliche Verlässlichkeit in der Betreuung ihrer Grundschulkinder sichergestellt werden, um so eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, die auch für das Funktionieren des Arbeitsmarktes notwendig ist.
- Darüber hinaus sollen Kinder im Grundschulalter neben dem schulischen Unterricht auch mithilfe außerunterrichtlicher und außerschulischer Angebote mithilfe eines non-formalen und informellen Bildungs- und Entwicklungsangebots sowie einer zuverlässigen Betreuung unterstützt und gefördert werden.

Beide Eckwerte sollten als grundlegende Verpflichtung für Bund, Länder und Gemeinden bei allen Erweiterungen der bisherigen Gesetzeslage im Blick behalten werden. Nach Beginn des Rechtsanspruchs ab diesem Jahr treffen diese Erwartungen auch für die Ferienbetreuung von Grundschulkindern zu.¹ Beide Facetten werden im Gesetzesvorschlag bislang zu wenig beachtet.

1. Änderungsvorschlag zum Gesetzesentwurf

Nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll im SGB VIII nach § 24 Absatz 4 Satz 3 der folgende Satz eingefügt werden: „In den Schulferien gilt der Anspruch auch als erfüllt, sofern Angebote der Jugendarbeit nach § 11 eines öffentlichen Trägers oder eines anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe zur Verfügung gestellt werden“. So elegant und einfach diese Ergänzung auch sein mag, so tückenhaft ist sie doch bei genauerer Betrachtung. In der vorliegenden Fassung gefährdet sie unnötigerweise die Rechtsanspruchserfüllung in den Ferien.

Alternativ sollte deshalb im Interesse der Eltern, des Arbeitsmarktes und der Jugendarbeit im SGB VIII nach § 24 Absatz 4 Satz 3 folgende präzisierende Einfügung vorgeschlagen werden:

„Angebote der Kinder- und Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII können in die ganztägige Schulferienbetreuung für Grundschulkinder ergänzend im Rahmen ihrer Möglichkeiten einbezogen werden, sofern der örtliche Jugendhilfeträger oder der Schulträger die Gesamtverantwortung für eine rechtsanspruchserfüllende Ferienbetreuung übernimmt.“

2. Möglichkeiten und Grenzen der Jugendarbeit

Völlig unstrittig ist die Jugendarbeit² (nachfolgend KJA) im Grundsatz im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen in der Lage, konzeptionell wie organisatorisch an der Schulferienbetreuung von Kindern im Grundschulalter mitzuwirken und ein attraktives und altersgerechtes Angebot zu unterbreiten. Den Rahmen dazu hat

1 Nachfolgend gehe ich im Schwerpunkt auf die Beteiligung der Jugendarbeit an der Ferienbetreuung im Grundschulalter ein. Zudem unterstreiche ich noch einmal ganz ausdrücklich die Unverzichtbarkeit der gesetzlich geregelten Ganztagsstatistik. Allerdings äußere ich mich angesichts mangelnder Sachkenntnis nicht zur Ausweitung des Unfallversicherungsschutzes. Und ich sehe im Moment keine grundlegenden Einwände gegen die nachträglich vorgelegte Änderung des Gesetzes zur Einrichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.

2 Zu empfehlen ist, künftig präziser von „Kinder- und Jugendarbeit“ zu reden, da es in der Grundschule ausschließlich um Kinder geht und auch in der Fachwelt seit längerem fast nur noch dieser Begriff verwendet wird.

der Gesetzgeber sach- und fachgerecht in § 11 SGB VIII abgesteckt. Allerdings kann die KJA diese Aufgabe nicht alleine und nicht ohne zusätzliche Ressourcen bewältigen. Deshalb ist es nicht angemessen, die KJA für einen 8-stündigen Rechtsanspruch für neu eingeschulte Kinder an 5 Werktagen mit einem völlig ungeklärten Verpflichtungsgrad pauschal als rechtsansprucherfüllend zu bezeichnen, soll der Sinn des GaföG-Gesetzes nicht völlig konterkariert und der Rechtsanspruch in den Ferien partiell außer Kraft gesetzt werden. Dieser Einwand basiert auf mehreren Punkten.

3. Die Besonderheiten der Jugendarbeit für Grundschul Kinder

Angebote der KJA richten sich auf alle 6- bis 27-Jährigen. Einschlägige Studien haben wie die amtliche KJA-Statistik wiederholt gezeigt, dass die Angebote der *KJA mehrheitlich auf über 10-jährige Kinder ausgerichtet* sind. Dabei zeichnen sich Angebote für jüngere Kinder dadurch aus, dass sie eher für kleinere Gruppen, an weniger Angebotstagen und mit kürzeren Angebotszeiten durchgeführt werden (vgl. Mühlmann u.a. 2023), sodass die Passung zu einer durchgehenden Ferienbetreuung nicht optimal ist. Hinzukommt, dass für Grundschul Kinder weit mehr Einschränkungen mit Blick auf deren Eigenständigkeit, auf die Verlässlichkeit der Angebote und der gemeinsamen Sorge von Eltern (für die Hin- und Rückwege zum Ferienangebot) und Anbietern (während der Zeit des Angebots) zu beachten sind. M.a.W.: *In diesem Alter muss die ganz-tägige Verantwortung für die Angebote (auch bei kurzfristigem Ausfall) gänzlich in der Hand eines gesamtverantwortlichen Anbieters oder Trägers liegen*, da 6-, 7-jährige Kinder in den ersten beiden Schuljahren noch nicht in der Lage sind, Orte in eigener Verantwortung aufzusuchen oder diese im Laufe des Tages eigenverantwortlich zu wechseln – und berufstätigen Eltern diese Aufsichtspflicht zwischen verschiedenen Ferienangeboten im Tagesverlauf nicht zuzumuten ist. Infolgedessen muss in den auch in den Schulferien eine ganztägige Gesamtverantwortung für die bis zu 8-stündigen Angebote gewährleistet sein. Zu diesem wichtigen Thema äußert sich der vorliegende Gesetzesentwurf bedauerlicherweise nicht.

4. Die begriffliche Unschärfe des Begriffs Jugendarbeit

Die im Gesetzesvorhaben vorgeschlagene Ergänzung zur Einbeziehung der KJA ist so unbestimmt formuliert, dass dadurch nicht klar wird, wie die intendierten Ziele einer verlässlichen Ferienbetreuung des GaföG mit einem Umfang von insgesamt bis zu 8 Stunden am Tag in den gesamten Schulferien und von wem konkret realisiert werden sollen. Deshalb sollte die Einbeziehung der KJA in einigen Punkten präzisiert werden, da ansonsten zu vieles offen und diffus bleibt. Sofern die Bundesregierung weiterhin an dem 2021 von Bund und Ländern beschlossenen Rechtsanspruch festhält, muss dessen Ermöglichung auch in den Ferien Maßstab der Angebote sein.

5. Jugendarbeit zwischen Ehrenamt und Berufstätigkeit

In der KJA muss generell zwischen einer *ehrenamtlichen und beruflichen Erbringung* unterschieden werden, was im Gesetzentwurf an keiner Stelle erwähnt wird:

- KJA wird vielfach ehrenamtlich angeboten, dies jedoch meist nur an einzelnen Tagen und nur für wenige Stunden am Tag (jenseits von Freizeiten, einzelnen Events). Ehrenamtliche, besonders, wenn sie selbst noch Schüler/innen sind, wollen oft keine größeren zeitlichen Verbindlichkeiten eingehen. Dieser eher limitierte Umfang an Beteiligung haben wiederholt Studien wie zuletzt der Sechste Deutsche Freiwilligensurvey belegt (FSW 2024, S. 18 ff.). Das ehrenamtliche Engagement ist häufig

bei Jugendverbänden, Sportvereinen, kulturellen Anbietern oder lokalen Vereinen sowie bei kommunalen Ferieninitiativen anzutreffen, z.T. allerdings auch in Form bezahlter Honorartätigkeiten. Im Falle des Ehrenamts sollte auch die versicherungsrechtliche Seite beachtet werden.

- Daneben hat sich seit vielen Jahrzehnten die Offene KJA vor allem in größeren Gemeinden und in den Städten etabliert, die in Regie von beruflich ausgebildeten Fachkräften und in Verantwortung der Kommune oder gemeinnütziger freier Träger durchgeführt wird. Diese ist schon länger in Kooperationen mit Schule eingebunden (Haubrich/Mühlmann 2024).

Während die berufliche KJA damit vielfach bereits auf schulische Belange ausgerichtet ist und auch gezielt Aufgaben einer Ferienbetreuung vor Ort übernimmt (Ferienwaldheime, Sportcamps, Ganztagsworkshops, Ferienfreizeiten und vieles mehr) – allerdings meist nur in den Sommerferien –, sind ehrenamtlich organisierte Angebote und Anbieter nur im Ausnahmefall in der Lage, 8-stündige Verpflichtungen im gesamten Schuljahr während der Ferien verlässlich zu übernehmen. Die insofern offenkundigen Unterschiede zwischen ehrenamtlicher und beruflicher KJA mit Blick auf die zeitliche Verfügbarkeit, die (arbeits-)rechtliche Verbindlichkeit und die organisatorische Zumutbarkeit müssen bei der Einbindung der KJA weit mehr beachtet werden als dies bislang im Gesetzesentwurf der Fall ist, zumal er offenkundig vor allem auf andere Trägerkonstellationen ausgerichtet ist als auf die herkömmliche KJA.

6. Die Kluft zwischen Angebotsvolumina und Rechtsanspruchserfüllung

Unterbelichtet wird im Gesetzesentwurf des Weiteren das *zeitliche Ausmaß* der zu gewährleistenden Ferienangebote. Generell muss beachtet werden, dass von den bundesweit rund 14 Wochen Schulferien lediglich bis zu 4 Wochen auf landesgesetzlicher Basis an Schließzeiten abgezogen werden können. Somit müssen pro Schuljahr die Angebote im Bedarfsfall bis zu 10 Wochen und 8 Stunden pro Tag bereitgestellt werden. Im Kern geht es damit bei dieser Rechtsverpflichtung um weit mehr als um die Organisation von zwei, drei Wochen in den Sommerferien. M.a.W.: Der Umfang einer Angebotsverpflichtung von bis zu 400 Stunden pro Schuljahr (8 Std. x 5 Tage x 10 Wochen) übersteigt bei weitem die bislang in den Kommunen und den Organisationen der KJA vorgehaltenen Angebotsvolumina – in zeitlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht. Auch diese Herausforderung bleibt in der Gesetzesbegründung unterbelichtet. Eine einfache Aufstockung der vorhandenen Angebote auf den Bedarf der Ganztagsgrundschulkindern ist somit wenig wahrscheinlich – zumal die Ferienangebote auch weiterhin für die über 10-jährigen zur Verfügung stehen sollten.

7. Bedarf an 8-stündiger Ferienbetreuung überfordert die Jugendarbeit

Ein weiterer limitierender Einflussfaktor des geplanten Gesetzesvorhabens muss in Anbetracht des *quantitativen Umfangs* einer möglichen Inanspruchnahme mit Blick auf die Anzahl der teilnehmenden Kinder beachtet werden. Die sich andeutenden Bedarfsgrößen im Licht der (wachsenden) Gesamtzahl an Grundschulkindern in Ganztagsangeboten dürften die faktische Inanspruchnahme an den bisherigen Ferienangeboten – zumal für eine deutlich größere Altersgruppe – deutlich überschreiten. Ein Großteil der Kommunen bzw. der Anbieter werden den zu erwartenden Kapazitäten nicht wirklich gerecht werden können, vor allen Dingen dann nicht, wenn die offenen Ganztagsgrundschulangebote in den Schulferien nicht vollumfänglich weiterlaufen – ein Thema, das bei Hortangeboten kein Problem sein wird. Deshalb sollte der Gesetzgeber hier nicht leichtfertig den Eindruck erwecken, dass mit den vorhandenen Res-

sources der KJA der mögliche Bedarf gedeckt werden kann; hierzu liegen bislang auch keine geeigneten Modellrechnungen vor. Diese Lücke wird vor allem dann offenkundig, wenn man – je nach Land – neben den Sommerferien auch die Oster-, Pfingst-, Herbst- und Winterferien mit einbezieht mit einem Gesamtvolumen von bis zu 400 Stunden. Auch dieser Aspekt wird bislang nicht in den Blick genommen. Folgt man hier den länderrepräsentativen Elternbefragungen des Deutschen Jugendinstituts, dann haben von den inzwischen schätzungsweise knapp 2 Mio. Kindern in Ganztagsangeboten im Grundschulalter bis zu 80% zumindest in Teilen der Ferien einen Betreuungsbedarf (Hüsken et al. 2022³), der absehbar nicht allein von Seiten der Schule (zumal Lehrkräfte für die Ferienbetreuung wegfallen) oder den Horten abgedeckt werden kann. Hier muss nüchtern in Betracht gezogen werden, dass dieser Bedarf künftig für weit mehr Tage und Wochen bereitgestellt werden muss als bislang.

8. Die Kosten für die Ferienbetreuung wurden bislang ausgeblendet

Darüber hinaus erweckt das Gesetzesvorhaben den Eindruck, als könnte sich die öffentliche Hand mit dieser Angebotsausweitung einen Großteil der ansonsten anfallenden Kosten beim Ganzttag sparen. Stattdessen müsste fairerweise gerade die oft finanziell nicht gut ausgestattete KJA in die Lage versetzt werden, derartige Zusatzleistungen zu erbringen, sofern sie Teile dieser verlässlichen Angebotsformate sicherstellen soll. Vor allem im Lichte der laut amtlicher Ein- und Ausgabenstatistik seit Jahren stagnierenden Mittel für die KJA müssten zusätzliche verbindliche und ausgeweitete Ferienangebote aufgabengerecht finanziell abgesichert werden – etwa für das dafür benötigte Personal, für stundenweise einzubeziehende Honorarkräfte und für externe Dienstleister (z.B. für die Verpflegung bei einem 8-Stunden-Tag), für zusätzliche Ferienkräfte sowie für die verantwortlichen Koordinatorinnen und Koordinaten. Inwieweit diese Kosten in Teilen auf Eltern umgelegt werden können, ist eine politisch zu klärende Frage. Jedenfalls ist die Finanzierung der Ferienbetreuung bislang von den politischen Verantwortlichen nicht ausreichend beachtet worden. Zum Nulltarif können bis zu 400 Stunden pro Jahr an rechtsanspruchserfüllenden Ferienangeboten sicherlich nicht sichergestellt werden.

9. Kinder- und Jugendarbeit – Bilanz und Fazit

Insgesamt spricht vieles dafür, die KJA in die Ferienbetreuung in den Ganzttag einzubinden, soweit sie dies zeitlich, finanziell und personell gewährleisten kann. Allerdings darf dabei die Erfüllung des Rechtsanspruchs – 8 Stunden täglich an 5 Werktagen in rund 10 Ferienwochen – nicht außer Acht gelassen werden. Dies kann unter den gegebenen Rahmenbedingungen die heutige KJA in Anbetracht der damit verbundenen Größenordnungen und ohne zusätzliches Personal und finanzielle Mittel nicht rechtsanspruchserfüllend erfüllen. Ihre Leistungsstärke könnte jedoch ein sinnvoll *ergänzendes* Angebot sein. Soweit die Gesamtverantwortung für die Umsetzung des Rechtsanspruchs in den Ferien beim örtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe oder der Schule/Schulaufsicht liegt, haben diese den Rechtsanspruch mit all seinen Implikationen zu erfüllen. Die KJA sollte unterdessen im Rahmen ihrer Möglichkeiten für diesen Teil des Ganztags so ausgebaut werden, dass sie zu einem ergänzenden Partner und verlässlichen Anbieter im Rahmen der Schulferienbetreuung werden kann.

3 Allerdings wurde nicht erhoben, ob ein ganztägiger oder kürzerer Bedarf besteht. Und als zeitliche Dimension wird lediglich die gewünschte Anzahl an Betreuungswochen erhoben. Diese liegt mit 4 bis 6 Wochen deutlich unter den garantierten 10 Wochen des Rechtsanspruchs, kann aber vor Ort ganz unterschiedlich verteilt sein.

Daher wird als Gesetzestext folgende präzisierende Alternative vorgeschlagen:

„Angebote der Kinder- und Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII können in die ganztägige Schulferienbetreuung für Grundschulkinder ergänzend im Rahmen ihrer Möglichkeiten einbezogen werden, sofern der örtliche Jugendhilfeträger oder der Schulträger die Gesamtverantwortung für eine rechtsanspruchserfüllende Ferienbetreuung übernimmt.“

10. Verbindliche Statistik zur Ganztagsförderung dringend notwendig

Sollte die Frage der Aufhebung einer verpflichtenden Ganztagsförderstatistik noch im Raum stehen, so würde ich nachdrücklich die Position der Bundesregierung teilen und unterstreichen. Alles andere wäre rechtsanspruchsgefährdend, da wiederholt darauf hingewiesen worden ist, dass die aktuell verfügbaren Daten einen gesetzeskonformen Umgang mit dem bedarfsgerechten Ausbau der Plätze für Kinder im Grundschulalter auf keinen Fall ausreichen. Darauf haben auch die jährlichen GaFöG-Berichte wiederholt hingewiesen.